

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)

(ด. ๒๒)



คดีหมายเลขดำที่ อ. ๑๐๕๐/๒๕๕๓
คดีหมายเลขแดงที่ ๑๐๖๔/๒๕๕๓

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๗

ระหว่าง { นายสมคิด สืบตระกูล
กรุงเทพมหานคร

ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ถูกฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๘๖/๒๕๕๑ หมายเลขแดงที่ ๑๔๙๐/๒๕๕๓ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๓๓๓๓/๒๕๕๐ เรื่อง ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๐ เนื่องด้วยกรณีจัดซื้อที่ดินเขตบางซื่อเพื่อใช้เป็นทีจอดรถขยะของกรุงเทพมหานคร โดยซื้อขายด้วยราคาสูงเกินจริงและเป็นที่ดินที่ไม่มีทางสาธารณะเข้าออก เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในฐานะ ๑. คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการจัดซื้อ เช่าที่ดิน และอาคารเพื่อประโยชน์ของราชการกรุงเทพมหานคร (กชช.) เป็นเงินจำนวน ๖๙๑,๐๓๒.๕๖ บาท และ ๒. คณะกรรมการ



/ตรวจสอบที่ดิน...

ตรวจสอบที่ดินหรืออาคารซึ่งกรุงเทพมหานครจัดซื้อหรือเช่าเพื่อประโยชน์ของราชการ กรุงเทพมหานคร (ตชช.) เป็นเงินจำนวน ๑,๑๕๑,๗๒๐.๙๔ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ที่จะต้องชำระเงินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี จำนวน ๑,๘๔๒,๗๕๓.๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย กับคำสั่งดังกล่าว จึงอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตามหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๐ ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรับไว้ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๐ แต่ขณะนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ แต่อย่างใด

ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ เพราะคณะกรรมการ กชช. และคณะกรรมการ ตชช. ไม่ได้เป็นคณะกรรมการตาม ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ หรือเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุของ ผู้ถูกฟ้องคดี จึงไม่มีอำนาจหน้าที่หรือมีส่วนในการพิจารณาเรื่องราคาจัดซื้อที่ดิน มีหน้าที่ เพียงการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้นในภาพรวมเกี่ยวกับที่ดินที่จะซื้อ และเป็นเพียง คณะกรรมการที่ปรึกษาในการดำเนินการของหน่วยงานและคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เท่านั้น และได้ปฏิบัติถูกต้องตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้ตั้งคณะกรรมการจัดซื้อที่ดินดังกล่าวขึ้นมาอีกคณะหนึ่ง ซึ่งเป็นเจ้าพนักงาน ตามกฎหมายถูกต้องตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ คณะกรรมการ ดังกล่าวได้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดของที่ดิน ราคาซื้อขายที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน โดยได้มีการสอบถามราคาประเมินและเปรียบเทียบราคาของที่ดินใกล้เคียงย้อนหลังประมาณ ๓ ราย กล่าวคือ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๖๔๕๒ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๖๔๕๓ ซื้อขาย ในราคาตารางวาละ ๔๑,๐๓๓ บาท (ไม่รวมสิ่งปลูกสร้าง) เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๓๖ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๕๑ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๒๘๓๘ ซื้อขายในราคาตารางวาละ ๔๐,๑๐๗ บาท เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๓๗ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๘๔๘ และโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๕๓๑๗๒ ซื้อขายในราคาตารางวาละ ๖๒,๙๕๘ บาท (ไม่รวมสิ่งปลูกสร้าง) เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๓๘ และได้สอบถามราคาประเมินของธนาคาร ดังนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประเมินตารางวาละ ๖๐,๐๐๐ บาท (ไม่รวมสิ่งปลูกสร้าง) แจ้งเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๓๘ ธนาคารมหานคร จำกัด (มหาชน) ประเมินตารางวาละ ๖๒,๕๐๐ บาท เป็นราคาของที่ดิน ๑๗ แปลง และราคาสิ่งปลูกสร้าง เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แจ้งเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๐ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ประเมินตารางวาละ ๖๒,๐๐๐ บาท เป็นราคาของที่ดิน



๑๗ แปลง และราคาสินปลูกสร้าง เป็นเงิน ๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท แจ่งเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๐ ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดซื้อที่ดินพิพาทเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๐ ตามข้อเสนอของ คณะกรรมการจัดซื้อที่ดินสำหรับใช้เป็นสถานที่จอดรถสำหรับเขตชั้นในโดยวิธีพิเศษ ในราคาตารางวาละ ๕๘,๗๒๗ บาท ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ นอกจากนี้ การพิจารณาอนุมัติจัดซื้อที่ดินไม่ใช่เป็นหน้าที่ของ คณะกรรมการ กชช. และคณะกรรมการ ดชช. แต่เป็นอำนาจของสภากรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ อนุมัติราคา และงบประมาณ (เงินสะสมของกรุงเทพมหานคร) ตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำเสนอ จนกระทั่งสภากรุงเทพมหานครได้อนุมัติให้ จัดซื้อที่ดินดังกล่าว นอกจากนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้ผลการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง ดังข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี เนื่องจาก ผลการพิจารณาของกรมบัญชีกลางไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ไม่มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา เป็นแต่เพียงมอบหมายให้บุคคลเพียงคนเดียว คือ นายแคล้ว ทองสม ผู้อำนวยการ สำนักประเมินราคาทรัพย์สินเป็นผู้ศึกษารายละเอียดและให้ความเห็นของราคาประเมินที่ดิน ซึ่งการประเมินราคาที่ดินของกรมบัญชีกลางแตกต่างจากคณะกรรมการจัดซื้อที่ดินอันได้กระทำ ในรูปของคณะกรรมการและได้ปฏิบัติตามกฎหมาย กล่าวคือ ตรวจสอบรายละเอียดของที่ดิน ตรวจสอบราคาซื้อขายที่ดิน และราคาประเมินที่ดิน ประกอบกับเปรียบเทียบราคาของที่ดิน ใกล้เคียงย้อนหลัง ๓ ราย ปฏิบัติถูกต้องตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ ทุกประการ อันเป็นการใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาโดยปฏิบัติไปตามอำนาจ หน้าที่อันมีกฎหมายรับรอง และได้ทำการตรวจสอบที่ดินที่จะซื้อทั้ง ๑๑ ไร่ ซึ่งสภาพที่ดิน เป็นพื้นผิวดลาดซีเมนต์ทั้งหมดต่อเนื่องเป็นผืนเดียวกัน มีอาคารสำนักงาน และสาธารณูปโภค ครบครัน ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ โดยเป็นที่จอดรถรวม ศูนย์เก็บเอกสาร ศูนย์ซ่อมย่อย และศูนย์ป้องกันน้ำท่วม นับแต่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ มาโดยตลอด ซึ่งสมประโยชน์กับทางราชการโดยเข้าใช้สอยประโยชน์ได้ทันที ประหยัด งบประมาณในการก่อสร้างอาคารของทางราชการเป็นอย่างมาก ทั้งสามารถใช้ประโยชน์ ในเส้นทางเข้าออกตามปกติ ดังจะเห็นได้จากการที่ศาลยุติธรรมได้มีคำพิพากษาให้ ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิใช้เส้นทางเข้าออกมาตั้งแต่ต้น ไม่เป็นที่ตาบอดแต่อย่างใด ตามคำพิพากษาศาลแพ่ง คดีหมายเลขดำที่ ๑๔๑๑๓/๒๕๔๑ หมายเลขแดงที่ ๑๑๘๗/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๖ สำหรับราคาของที่ดินนั้นเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร



/เรื่อง...

เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ มิได้ใช้เกณฑ์ราคาตามความเห็นของผู้อำนวยการสำนักประเมินราคาทรัพย์สินแต่อย่างใด ความเห็นเรื่องราคาของที่ดินดังกล่าวจึงเป็นเพียงความเห็นหนึ่งเท่านั้น ไม่อาจนำมาเป็นบรรทัดฐานในการชี้ขาดว่าการจัดซื้อที่ดินดังกล่าวถูกหรือแพง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ได้รับความเสียหายจากการซื้อที่ดินดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๓๓๓๓/๒๕๕๐ เรื่อง ให้ชุดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๐

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า มูลคดีเรื่องนี้เกิดจากสำนักงานเขตชั้นในกรุงเทพมหานคร มีสถานที่คับแคบเพราะสร้างมานานและหลายแห่งไม่สามารถขยายพื้นที่ได้ เนื่องจากที่ดินต่อเนื่องมีราคาสูง เป็นเหตุให้เกิดปัญหาเรื่องสถานที่จอดรถขยะ รถน้ำ และรถอื่นๆ ที่ใช้ในราชการ ปลัดกรุงเทพมหานครจึงสั่งการให้สำนักงานเขตชั้นในร่วมกันพิจารณาหาสถานที่ในซอยซึ่งมีที่ดินราคาถูกเพื่อจัดเป็นสถานที่จอดรถรวม โดยให้สำนักงานเขตพระนครเป็นเจ้าของเรื่องตามบันทึกข้อความ ที่ กท ๐๓๐๐/ป.๑๙๖ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๓๘ ซึ่งเดิมผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๙๖๘/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๓๘ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการจัดซื้อ เช่าที่ดินและอาคาร เพื่อประโยชน์ของราชการกรุงเทพมหานคร (กชช.) โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ ๑. พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของที่ดินและอาคารที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะซื้อหรือเช่า ๒. ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับภาระผูกพันตลอดจนแบบของอาคารจะซื้อหรือเช่า ๓. สั่งการให้หน่วยงานต่างๆ ของผู้ถูกฟ้องคดีชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารข้อมูลและหลักฐาน ส่งผู้แทนหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดไปชี้แจงรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้อง ๔. เมื่อดำเนินการแล้วให้นำเสนอคณะผู้บริหารพิจารณา หลังจากนั้น สำนักงานเขตบางซื่อได้มีประกาศสำนักงานเขตบางซื่อ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๘ เรื่อง ขอซื้อที่ดินเพื่อจัดทำเป็นที่จอดรถของทางราชการ ตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ ปรากฏว่ามีผู้สนใจเสนอขายที่ดินจำนวน ๒ ราย คือ ๑. นายสุพจน์ มโนมัยพันธุ์ เสนอขายที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๗๐๖ ถึงโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๗๒๐ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๘๓๕ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๘๕๒ รวมทั้งสิ้น ๑๗ โฉนด ตำบลบางซื่อ (บางเขนฝั่งใต้) อำเภอดุสิต (บางซื่อ) กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๑ ไร่ ๑ งาน ๗๖ ตารางวา เสนอขายในราคาตารางวาละ ๖๐,๐๐๐ บาท และ ๒. บริษัท วินโล จำกัด เสนอขายที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๑๘ และโฉนดที่ดิน



เลขที่ ๕๕๗๗๒ ตำบลบางลาดยาว (บางซ่อน) อำเภอจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๙ ไร่ ๑ งาน ๔๒ ตารางวา เสนอขายในราคาตารางวาละ ๖๕,๐๐๐ บาท สำนักงานเขตบางซื่อ จึงได้มีหนังสือไปยังสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครเพื่อขอตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๕๗๐๖ ถึงโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๕๗๒๐ ซึ่งสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๖๒๑/๒๔๕๕ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๙ แจ้งสำนักงานเขตบางซื่อว่า ที่ดินดังกล่าวมีราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๙ ราคาตารางวาละ ๔๒,๐๐๐ บาท สำนักงานเขตบางซื่อ จึงได้มีบันทึกข้อความ ที่ กท ๙๐๔๖/๔๔๖๗ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๙ เรื่อง การจัดหาสถานที่ เพื่อใช้เป็นสถานที่จอดรถของราชการ แจ้งปลัดกรุงเทพมหานครว่า ที่ดินของนายสุพจน์ มโนมัยพันธ์ มีความเหมาะสมที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะซื้อไว้เพื่อใช้เป็นที่จอดรถ เนื่องจากสภาพพื้นที่ เป็น ค.ส.ล. หน้า ๓๐ เซนติเมตร เต็มพื้นที่ อยู่ห่างจากถนนใหญ่ ๑๖๐ เมตร ทางเข้าออก สะดวก มีโรงจอดรถเป็นโครงเหล็กมุงด้วยกระเบื้องลอนคู่บนพื้นที่ ๔ ไร่ สามารถจอดรถได้ เป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีอาคารและโทรศัพท์จำนวน ๖ หมายเลข เหมาะสมที่จะใช้เป็น สำนักงานควบคุมดูแลรถราชการ ราคาถูก และสามารถปรับปรุงใช้เป็นที่จอดรถราชการ ได้ทันที ส่วนที่ดินของบริษัท วินโล จำกัด มีความเหมาะสมน้อยกว่าเนื่องจากสภาพพื้นที่ เป็นที่ว่างเปล่า ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการถมดินปรับพื้นที่อีกเป็นจำนวนมาก พื้นที่ด้าน ทิศตะวันตกติดทางรถไฟสายใต้ ทางเข้าออกไม่สะดวก เนื่องจากทางเข้าออกอยู่ด้าน ถนนประชาชื่นต้องข้ามคลองประปาโดยสะพานเสริมสุขและต้องผ่านซอยของหมู่บ้าน ที่คับแคบ รถขยะไม่สามารถเข้าออกได้สะดวก ราคาสูงกว่า ไม่สามารถจะปรับปรุงใช้เป็นที่จอดรถ ของทางราชการได้ทันที และจะต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ต่อมา ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้สั่งการให้สำนักนโยบายและแผนของผู้ถูกฟ้องคดีนำเสนอคณะกรรมการ กชช. นอกจากนี้ สำนักงานเขตบางซื่อยังได้มีหนังสือ ที่ กท ๙๐๔๖/ยธ.๓๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๙ สอบถามราคาประเมินของที่ดินดังกล่าวไปยังธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้มีหนังสือ ที่ พร ๗๓๕/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๓๙ แจ้งว่าโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๕๗๐๖ ถึงโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๕๗๒๐ มีเนื้อที่โดยประมาณ ๑,๒๕๑.๘๐ ตารางวา ประเมินราคาที่ดิน ให้ตารางวาละ ๖๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ๗๗,๕๐๘,๐๐๐ บาท ซึ่งราคาที่ดินดังกล่าว หากมีการ ซื้อขายจริง ราคาอาจจะสูงหรือต่ำกว่าราคาที่ประเมินให้ก็ได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และความพอใจ ของผู้ซื้อ และราคาที่ประเมินให้นี้เป็นราคาที่ไม่มีภาระผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น ต่อมา ผู้ว่าราชการ



/กรุงเทพมหานคร...

กรุงเทพมหานครจึงให้ยกเลิกคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๙๖๘/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๓๘ และได้มีคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๓๓๒๕/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๓๙ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการจัดซื้อ เช่าที่ดิน และอาคารเพื่อประโยชน์ของราชการกรุงเทพมหานคร (กชช.) ชุดใหม่ มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการชุดเดิม และเห็นว่าการดำเนินการพิจารณาความเหมาะสมในการจัดซื้อ เช่าที่ดิน และอาคาร เพื่อประโยชน์ของราชการผู้ถูกฟ้องคดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงได้มีคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๓๔๘๔/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๙ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่ดินหรืออาคารซึ่งกรุงเทพมหานคร จัดซื้อหรือเช่าเพื่อประโยชน์ของราชการกรุงเทพมหานคร (ตชช.) โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ ๑. ดำเนินการตรวจสอบสถานที่ ทำเลความเหมาะสม ในที่ดินหรืออาคาร ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดี จะจัดซื้อหรือเช่าเพื่อประโยชน์ของราชการผู้ถูกฟ้องคดีตามที่คณะกรรมการพิจารณา ความเหมาะสมในการจัดซื้อ เช่า ที่ดิน และอาคารเพื่อประโยชน์ของราชการกรุงเทพมหานคร มอบหมาย ๒. รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณา ความเหมาะสมในการจัดซื้อ เช่าที่ดิน และอาคารเพื่อประโยชน์ของราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาต่อไป และ ๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม ในการจัดซื้อ เช่าที่ดิน และอาคารเพื่อประโยชน์ของราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย

ต่อมา คณะกรรมการ ตชช. ได้มีการประชุมเกี่ยวกับการตรวจสอบที่ดิน เพื่อจัดสร้างเป็นที่จอดรถ ในคราวการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๓๙ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๓๙ มีมติให้สำนักงานเขตบางซื่อประสานงานกับนายสุพจน์ มโนมัยพันธุ์ เพื่อตรวจสอบ ถนนทางเข้าออกซึ่งติดกับที่ดินที่เสนอขายนั้น ว่าเป็นถนนที่มีการจดทะเบียนจำยอมหรือ เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันหรือไม่ ประกอบการพิจารณาต่อไป สำนักงานเขตบางซื่อจึงได้มีหนังสือ ลับ ที่ กท ๙๐๔๖/ยธ.๕๓๖๐ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๓๙ ถึงสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร เพื่อสอบถามทางเข้าออกของที่ดินดังกล่าวทั้ง ๑๗ โฉนด ซึ่งสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือ ลับ ที่ มท ๐๖๒๑/๓๕๖๔ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๙ แจ้งสำนักงานเขตบางซื่อ ว่าที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๘๔๖ ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีการจดทะเบียนโอนให้เป็น ทางสาธารณประโยชน์ และที่ดินแปลงนี้เดิมเป็นกรรมสิทธิ์ของนางชัย ปรีชา (เรียง สันธิภาค) ได้แบ่งแยกเป็นแปลงย่อยจำหน่ายจำนวน ๓๔ แปลง เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๑๕ เป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๖๐๐๙ โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๖๘๘ ถึงโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๗๒๐



/เฉพาะโฉนดที่ดิน...

เฉพาะโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๘๔๖ เป็นแปลงคงเหลือ มีสภาพเป็นทางเพื่อใช้เป็นทางเข้าออกของที่ดินแปลงย่อยดังกล่าว จึงตกเป็นภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร ตามนัยข้อ ๓๐ และข้อ ๓๒ ของประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ ถ้าผู้ถูกฟ้องคดีจะซื้อที่ดินทั้ง ๑๗ โฉนด หากแปลงใดอยู่ในโครงการจัดสรรนี้ ย่อมสามารถใช้เป็นทางเข้าออกที่ดินแปลงนั้นๆ ได้ หลังจากนั้นประธานกรรมการ ดชช. จึงมีบันทึกข้อความลับ ด่วนที่สุด ที่ กท ๗๐๐๖/๑๓๓๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๓๙ ถึงประธานคณะกรรมการ กชช. รายงานผลการตรวจสอบที่ดินตามที่สำนักงานเขตบางซื่อขอจัดซื้อที่ดิน เพื่อจัดทำเป็นที่จอดรถรวม โดยมีผู้เสนอขาย จำนวน ๒ ราย คือ ๑. บริษัท วินโล จำกัด ๒. นายสุพจน์ มโนมัยพันธุ์ รายละเอียด สภาพ ทำเล ที่ตั้งเช่นเดียวกับการเสนอของสำนักงานเขตบางซื่อ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๙ และสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครแจ้งว่า เฉพาะถนนทางเข้าที่ดินรายนายสุพจน์ มโนมัยพันธุ์ มีสภาพเป็นทางเพื่อใช้เข้าออกที่ดินแปลงย่อย จึงตกเป็นภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ ข้อ ๓๐ และข้อ ๓๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีสามารถปรับปรุงใช้สอยเพื่อประโยชน์ของผู้ถูกฟ้องคดีได้ จึงมีมติเห็นควรจัดซื้อที่ดินแปลงรายนายสุพจน์ มโนมัยพันธุ์ ภายหลังคณะกรรมการ กชช. มีมติเห็นชอบให้จัดซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างรายนายสุพจน์ มโนมัยพันธุ์ สำนักงานเขตบางซื่อจึงได้มีบันทึกข้อความ ด่วนมาก ที่ กท ๙๐๔๖/คล ๖๔๑๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ ถึงปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อขอความเห็นชอบจัดซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของนายสุพจน์ มโนมัยพันธุ์ ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๗๐๖ ถึงโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๗๒๐ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๘๓๕ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๘๕๒ รวม ๑๗ โฉนด แขวงบางซื่อ (บางเขนฝั่งใต้) เขตดุสิต (บางซื่อ) กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ดิน ๑๑ ไร่ ๑ งาน ๗๖ ตารางวา ในราคาประมาณ ๒๗๔,๕๖๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีพิเศษตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ ๒๐ (๕) เบิกจ่ายจากเงินที่จะได้รับจัดสรรจากผู้ถูกฟ้องคดี และได้ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่จอดรถสำหรับเขตชั้นในโดยวิธีพิเศษตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ ๓๐ (๔) ต่อมา ที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้มีการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๐ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๐ มีมติอนุมัติให้จัดซื้อที่ดินดังกล่าว และมีเงื่อนไขต้องได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินยืมสะสมก่อน ภายหลังได้มีการต่อรองราคาอีกครั้งหนึ่งซึ่งผู้ขายยอมขายให้ในราคารวม ๒๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



/จึงได้มีหนังสือ...

จึงได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ กท ๗๐๐๐/๖๑๙๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ ถึงประธานสภากรุงเทพมหานคร เห็นควรให้สำนักงานเขตบางซื่อยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นค่าจัดซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่จอดรถรวม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท พิจารณานำเสนอสภากรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบตามข้อ ๘ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม พ.ศ. ๒๕๓๓ ต่อมา สภากรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบให้ผู้ถูกฟ้องคดี ยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานครจำนวน ๒๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้สำนักงานเขตบางซื่อใช้ในการจัดซื้อที่ดิน หลังจากนั้น ผู้อำนวยการเขตบางซื่อจึงไปดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามสัญญาซื้อขายที่ดินกับนายสุพจน์ และนางสุณีย์ มโนมัยพันธุ์ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๐

ต่อมา มีผู้ร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) กล่าวหาว่า นายพิจิตต รัตตกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมกับพวกทุจริตจัดซื้อที่ดินเขตบางซื่อ เพื่อใช้เป็น ที่จอดรถขยะของผู้ถูกฟ้องคดี โดยซื้อขายด้วยราคาสูงเกินจริง และเป็นที่ดินตาบอดไม่มีทางสาธารณะเข้าออก ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติรับพิจารณาและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้ว ฟังได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหา กับพวก ซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองได้ร่วมกระทำผิดกับข้าราชการประจำตามที่มีการกล่าวหา ร้องเรียน เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหาย คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้มีหนังสือลับ ด่วน ที่ ปช. ๐๐๐๔/๑๖๓๘ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๕ แจ้งข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ การกระทำผิดดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณา หากเห็นว่าได้รับความเสียหายและประสงค์จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงได้มีคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๑๙๔๖/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหายหรือไม่ อย่างไร ผู้ถูกกล่าวหา กับพวกกระทำการทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือไม่ และผู้ถูกฟ้องคดีสมควรจะยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือไม่ ซึ่งต่อมา คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้มีบันทึกข้อความลับ ที่ กท ๐๓๐๔/พ ๔๕๐ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๕ ถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการซื้อที่ดินเขตบางซื่อ เพื่อใช้เป็น ที่จอดรถขยะ



/ของผู้ถูกฟ้องคดี...

ของผู้ถูกฟ้องคดีจากนายสุพจน์และนางสุณี มโนมัยพันธุ์ โดยพิจารณาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีถูกดำเนินคดีในศาลยุติธรรม โดยเจ้าของที่ดินแปลงทางใต้ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีฐานละเมิดเรียกค่าเสียหายจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงินต้นเสร็จและค่าเสียหายเป็นรายเดือน เดือนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยจ่ายเพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ ๑๕ ทุกปี จนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีและบริวารจะหยุดการกระทำละเมิดต่อเจ้าของที่ดินตามคดีหมายเลขดำที่ ๑๔๑๑๓/๒๕๔๑ ระหว่างนางระเวง สันธิภาค กับพวก โจทก์ และผู้ถูกฟ้องคดี จำเลย ส่วนการคำนวณความเสียหายเป็นมูลค่าคิดเป็นตัวเงินที่ชัดเจนนั้น คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงไม่อาจดำเนินการได้เนื่องจากการคำนวณดังกล่าวต้องใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ และยังมีปัญหาเรื่องการใช้สิทธิภาระจำยอม กรณีเจ้าของที่ดินแปลงทางฟ้องละเมิด หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือ ลับ ที่ กท ๐๓๐๖/ล ๒๔๘ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๕ ถึงเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้พิจารณาดำเนินการต่อผู้ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับพวกตามขั้นตอนและกระบวนการของกฎหมายต่อไป ในส่วนการดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๔๕๘๓/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๕ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด และผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดต่อมาอีกหลายคำสั่ง คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๓๙๐๕/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ ที่ ๔๒๕๒/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ และที่ ๑๓๒/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๙ ได้มีบันทึกข้อความ ที่ กท ๗๐๐๘/๑๓๖๔๘ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ ได้ทำการสอบสวนโดยใช้พยานหลักฐานที่มีการรวบรวมไว้แล้วของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดชุดแรกและได้แจ้งผู้เกี่ยวข้องซึ่งเคยให้ถ้อยคำและแสดงเอกสารต่างๆ ต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดชุดแรกรวม ๙ รายว่าจะยืนยันคำให้การเดิมหรือจะให้การเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้มาให้ถ้อยคำเพิ่มเติมแต่อย่างใด ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้ส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบในเดือนเมษายน ๒๕๕๐ และกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ ลับ ด่วนที่สุด ที่ กค.๐๔๐๖.๓/๒๑๕๔๖ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดมายังผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อแจ้งให้ผู้กระทำละเมิดรวม ๒๑ คน ซึ่งรวมถึงผู้ฟ้องคดีได้แจ้งแสดงพยานหลักฐานหักล้างความเห็นของกรมบัญชีกลางภายใน



/กำหนด ๗ วัน...

กำหนด ๗ วัน นับแต่วันได้รับหนังสือ ตามหนังสือ ลับ ที่ กท.๐๔๐๙/พ.๑๖๑ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๐ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานเป็นหนังสือแล้ว ต่อมา คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบได้ประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๐ เวลา ๙ นาฬิกา โดยพิจารณาข้อโต้แย้งของบุคคลที่จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน ในมูลละเมิดดังกล่าวแล้ว เห็นว่า ข้อโต้แย้งของบุคคลเหล่านั้นไม่มีเหตุผลหักล้างความเห็น ของกรมบัญชีกลางได้ จึงมีมติยืนตามความเห็นของกรมบัญชีกลางที่เห็นว่า คณะกรรมการ กชช. คณะกรรมการ ดชช. และคณะกรรมการจัดซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่จอดรถสำหรับ เขตชั้นในโดยวิธีพิเศษ จัดซื้อที่ดินด้วยราคาสูงกว่าความเป็นจริง เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดี ได้รับความเสียหายเป็นเงิน ๓๖,๘๕๕,๐๗๐ บาท ตามความเห็นของนายแคล้ว ทองสม ผู้อำนวยการสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้ประเมินราคาที่ดินโดยใช้ราคาประเมินที่ดินในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ คูณด้วยส่วนต่างราคาตลาด และได้ราคาประเมินที่ดินที่จัดซื้อ ดังนี้ ที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘๗๐๖ ถึงโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘๗๒๐ เนื้อที่รวม ๑,๒๘๒^๒/_{๑๐๐} ตารางวา ราคาตารางวาละ ๕๖,๑๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ๗๒,๔๘๒,๔๒๐ บาท โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๘๓๕ เนื้อที่รวม ๙๔๑ ตารางวา ราคาตารางวาละ ๕๓,๒๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ๕๐,๐๖๑,๒๐๐ บาท ซึ่งเป็นการคำนวณผนวกกับที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘๗๐๖ ถึงโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘๗๒๐ โดยมีได้ประเมินในลักษณะที่ดินที่ไม่มีทางออกสู่สาธารณะ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๘๕๒ เนื้อที่รวม ๒,๓๖๔^๓/_{๑๐๐} ตารางวา ราคาตารางวาละ ๔๑,๓๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ๙๘,๕๕๑,๓๑๐ บาท ซึ่งเป็นการประเมินผนวกกับที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘๗๐๖ ถึงโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘๗๒๐ โดยมีได้ประเมินในลักษณะที่ดินที่ไม่มีทางออกสู่สาธารณะ รวมเป็นราคาซื้อขายที่ควรจะเป็น ๒๒๑,๑๔๔,๙๓๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจัดซื้อที่ดินสูงไปเป็นเงิน ๔๘,๘๕๕,๐๗๐ บาท ภายหลัง หักค่าสิ่งปลูกสร้างและอุปกรณ์ ๑๓ รายการ ที่อยู่ในที่ดินดังกล่าว มูลค่า ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่คณะกรรมการ กชช. รายงานออกแล้ว พฤติการณ์เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรง และเห็นควรออกคำสั่งให้บุคคลดังกล่าวชดเชยค่าสินไหมทดแทนต่อไป หลังจากนั้นสำนักงานเขตบางซื่อได้ดำเนินการแจ้งคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดเชยค่าสินไหมทดแทน แก่ผู้ถูกฟ้องคดีให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทราบ ทั้งแบบลงทะเบียนไปรษณีย์ตอบรับและส่งที่บ้าน ตามทะเบียนบ้าน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๐ โดยให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทน ในฐานะ ๑. คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการจัดซื้อ เช่าที่ดิน และอาคารเพื่อประโยชน์ ของราชการกรุงเทพมหานคร (กชช.) เป็นเงินจำนวน ๖๘๑,๐๓๒.๕๖ บาท ๒. คณะกรรมการ



/ตรวจสอบที่ดิน...

ตรวจสอบที่ดินหรืออาคารซึ่งกรุงเทพมหานครจัดซื้อหรือเช่าเพื่อประโยชน์ของราชการ กรุงเทพมหานคร (ตชช.) เป็นเงินจำนวน ๑,๑๕๑,๗๒๐.๙๔ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นที่จะต้องชำระเงินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี จำนวน ๑,๘๔๒,๗๕๓.๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์คัดค้านคำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ด่วนที่สุดที่ กท ๗๐๐๖/๙๑๔๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ต่อมา กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีหนังสือ ด่วนที่สุดที่ มท. ๐๒๐๘.๑/๑๘๖๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถึงผู้ถูกฟ้องคดี ยินตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี และให้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์พร้อมแจ้งสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้ผู้ฟ้องคดีทราบ หลังจากนั้นสำนักงานเขตบางซื่อจึงได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว

ผู้ถูกฟ้องคดีทำคำชี้แจงฉบับลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ โดยมีข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า นับแต่มีการฟ้องคดีแพ่งเรื่องภาระจำยอมจนถึงปัจจุบัน ผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้ประโยชน์ในทางภาระจำยอมตลอดมา ไม่ได้ถูกปิดกั้น

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การและทำคำชี้แจงฉบับลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ว่า การประเมินราคาที่ดินซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างความเห็นของกรมบัญชีกลางที่เห็นควรให้ใช้วิธีการประเมินในวิธีที่ ๒ ว่าเป็นวิธีที่เหมาะสมนั้น เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของนายแคล้ว ทองสม เท่านั้น มิได้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ อีกทั้งการประเมินราคาดังกล่าวมิได้มีการประเมินราคาส่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภคแต่อย่างใด กลับใช้ราคา ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยอ้างอิงความเห็นของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีบางคนที่ปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ กชช. ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ มาเป็นราคาประเมินส่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภค และมีได้นำเอกสารอ้างอิงราคาประเมินส่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภค จำนวน ๑๓ รายการ รวมเป็นเงิน ๕๐,๔๙๓,๒๐๐ บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำบัญชีรายการไว้มาพิจารณาประกอบการประเมิน นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อ ๑๕ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ดำเนินการสอบปากคำผู้ฟ้องคดี และไม่ให้อีกโอกาสผู้ฟ้องคดีได้แย้งอย่างเพียงพอและเป็นธรรม และผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีสิทธิเรียกร้องความรับผิดชอบทางละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี เนื่องจากมิได้ฟ้องคดีภายในกำหนดระยะเวลา ๑๐ ปี นับแต่ได้มีการจัดซื้อที่ดินเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๐



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การเพิ่มเติมว่า ที่ดินที่เสนอขายทั้งหมดไม่ได้รวมอยู่ใน โฉนดเดียวกัน แม้ว่าจะอยู่ติดกันรวมเป็นแปลงใหญ่ในซอยเรียงปรีชา แต่ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๘๕๒ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๘๓๕ ไม่ใช่ที่ดินที่อยู่ในแปลงจัดสรรเช่นเดียวกับที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๗๐๖ ถึงโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๗๒๐ จึงมีปัญหาเรื่องทางเข้าออก เพราะตามกฎหมาย ที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวไม่สามารถใช้สาธารณูปโภคของที่ดินจัดสรร คือ ถนนได้ ในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีจัดซื้อที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวไม่มีหลักฐานการรองรับ สิทธิให้ใช้ซอยเรียงปรีชาเป็นทางเข้าออกตามกฎหมาย แต่เป็นไปในลักษณะการใช้ ทางเข้าออกตามสภาพ ส่วนการได้รับภาระจำยอมเป็นการได้มาภายหลังถูกเจ้าของที่ดินเดิม ฟ้องคดี และศาลยุติธรรมได้พิพากษารับรองสิทธิในทางภาระจำยอม ดังนั้น ราคาที่ดินจึงไม่ควร เท่ากันทุกแปลง ทั้งนี้ ในการพิจารณาความเหมาะสมในการจัดซื้อ จะต้องพิจารณาราคา ซื้อขายจริงในช่วงเวลาที่จัดซื้อ โดยจะต้องพิจารณาราคาซื้อขายที่ดินบริเวณใกล้เคียงแปลง ที่มีสภาพ ทำเล ที่สามารถเทียบเคียงกันได้ ราคาซื้อขายที่ดินแปลงที่อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีราคาซื้อขายตารางวาละ ๖๒,๕๘๐.๗๗ บาท โดยสภาพ ทำเล ที่ตั้ง ย่อมจะดีกว่า จึงไม่อาจ นำมาเทียบเคียงกันได้ และการนำราคาประเมินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ มาเทียบเคียง ทั้งที่เป็นราคาประเมินที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๗๐๖ ถึงโฉนดที่ดิน เลขที่ ๖๔๗๒๐ ซึ่งเป็นแปลงย่อย และมีทางเข้าออกตามกฎหมาย คือ ซอยเรียงปรีชา มิใช่ ราคาที่ดินแปลงใหญ่ที่เป็นเนื้อที่ส่วนใหญ่ กรณีจึงไม่อาจนำมาเทียบเคียงได้เช่นเดียวกัน การนำข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนมาประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของ คณะกรรมการทั้งสองชุด มีผลผูกพันในลักษณะการจัดซื้อที่ดินเฉพาะแห่งและยากที่จะ ต่อรองราคากับผู้เสนอขาย เป็นเหตุให้มีการจัดซื้อที่ดินในราคาสูงเกินจริง จึงเป็นการกระทำ โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด ทางละเมิดได้เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนหักล้างความรับผิด ในมูลละเมิดที่เกิดขึ้นตามข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว ดังนั้น คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๓๓๓๓/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๐ เรื่อง ให้ชุดใช้ค่าสินไหมทดแทน แก่กรุงเทพมหานคร จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งให้นำเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๘๗ ของผู้ฟ้องคดีในคดีหมายเลขดำที่ ๒๙๔/๒๕๕๑ และคำให้การเพิ่มเติมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



/และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓...

และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในคดีหมายเลขดำที่ ๖๔๖/๒๕๕๑ มาใช้ในการพิจารณาคดีนี้ เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาตามนัยมาตรา ๕๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำละเมิดอันก่อให้เกิด ความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีเกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๐ อันเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดี ได้ทำสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิด ผลการสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิดไม่สามารถกำหนดค่าความเสียหายจากการจัดซื้อที่ดินดังกล่าวได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือลับ ด่วนที่สุด ที่ กท ๗๐๐๘/ ล ๑๐๗ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๐ แจ้งกระทรวงการคลังตามที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเสนอ กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางจึงได้มีหนังสือลับ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๓/๒๑๕๔๖ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการเรียกให้คณะกรรมการ กชช. และคณะกรรมการ ดชช. รับผิดชอบละ ๒๕ ของค่าเสียหาย จำนวน ๓๖,๘๕๕,๐๗๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีคำสั่ง ที่ ๓๓๓๓/๒๕๕๐ เรื่อง ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๐ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดี กรณีถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ อันเป็นวันที่รู้ตัวผู้ทำละเมิด และค่าเสียหายที่ต้องรับผิดชอบตามที่ กระทรวงการคลังตรวจสอบและมีความเห็นว่าผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบและเป็นการออกคำสั่ง ภายใน ๑๐ ปี นับแต่เกิดเหตุละเมิดตามนัยมาตรา ๔๔๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๐ คดีจึงยังไม่ขาดอายุความ และกระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดเป็นไป โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินจำนวน ๑๗ แปลง ที่นายสุพจน์ มโนมัยพันธุ์ เสนอขายในราคาตารางวาละ ๖๐,๐๐๐ บาท เป็นที่ดินอยู่ในซอยเรียงปรีชา ซึ่งเจ้าของที่ดิน แปลงทางจดทะเบียนภาระจำยอมแก่ที่ดินกลุ่มที่ ๑ คือ โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘๗๐๖ ถึงโฉนดที่ดิน เลขที่ ๖๘๗๒๐ เนื้อที่รวม ๑,๒๘๒ ๒/๑๐ ตารางวา รวม ๑๕ แปลง เท่านั้น ส่วนที่ดินกลุ่มที่ ๒ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๘๓๕ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๘๕๒ เนื้อที่รวม ๓,๓๐๕ ๕/๑๐ ตารางวา หรือ ๘ ไร่ ๑ งาน ๕๓ ตารางวา (ที่ถูกคือ ๘ ไร่ ๑ งาน ๕ ๑/๑๐ ตารางวา) ซึ่งอยู่ด้านหลังที่ดินทั้ง ๑๕ แปลง และไม่มีทางเข้าออก



/เมื่อผู้ฟ้องคดี...

เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ กชช. จึงมีหน้าที่ต้องตรวจสอบว่า ราคาประเมินที่ดิน และราคาที่มีการซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดินทั้งสองกลุ่มเป็นอย่างไร รวมทั้ง การเข้าออกสู่ทางสาธารณะกระทำได้โดยสะดวกทุกแปลงหรือไม่ แต่ผู้ฟ้องคดีหาได้ ดำเนินการตามที่ควรจะเป็น และเชื่อโดยปราศจากข้อมูลเกี่ยวกับราคาที่ดินกลุ่มที่ ๒ ว่า มีราคาซื้อขายกันตารางวาละ ๖๐,๐๐๐ บาท เช่นเดียวกันกับที่ดินกลุ่มที่ ๑ เมื่อข้อเท็จจริง ปรากฏว่า ราคาประเมินของที่ดินกลุ่มที่ ๒ มีราคาประเมินในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ตามที่สำนักงาน ที่ดินกรุงเทพมหานครแจ้ง ตารางวาละ ๑๘,๐๐๐ บาท ส่วนทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะ แม้จะมีการสอบถามสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครแล้ว แต่ก็มีลักษณะแห่งความไม่ชัดเจน ว่าสามารถใช้ทางสาธารณะได้หรือไม่ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีและคณะกรรมการ กชช. รู้ถึงข้อเท็จจริงว่ามีสิ่งปลูกสร้างหลายรายการบนที่ดิน แต่กลับละเลยไม่มีการกล่าวถึงข้อเท็จจริงนี้ อันส่อเจตนาการไม่บอกให้แจ้ง อย่างไรก็ตาม สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวถือว่าเป็นส่วนควบ ของที่ดิน แม้สัญญาจะไม่กล่าวถึง ผู้ซื้อย่อมได้กรรมสิทธิ์ในฐานะเป็นส่วนควบโดยผลของ กฎหมายอยู่แล้ว

สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการ กชช. ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของที่ดินและอาคารที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะซื้อ ตลอดจน ตรวจสอบภาระผูกพัน และที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ทางราชการกรุงเทพมหานคร แล้วเสนอคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณาจัดซื้อต่อไป ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่กลั่นกรองอีกชั้น ภายหลังคณะกรรมการ กชช. ดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้น แต่ผู้ฟ้องคดีในฐานะ คณะกรรมการ กชช. มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว แต่กลับละเลยไม่ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญดังกล่าวข้างต้นในเรื่องราคาที่ดินกลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒ และการเข้าออกสู่ทางสาธารณะในการเสนอคณะผู้บริหารเพื่อตัดสินใจซื้อ อย่างไรก็ตาม การจะพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีหรือไม่ กรณีต้องเป็นการละเลย ต่อหน้าที่หรือจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีประกอบกัน

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังยุติแล้วว่า ก่อนผู้ฟ้องคดีได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการ กชช. และคณะกรรมการ กชช. คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม ในการจัดซื้อ เช่าที่ดิน และอาคาร เพื่อประโยชน์ของราชการกรุงเทพมหานครชุดเดิม ได้ตรวจสอบราคาประเมินของธนาคาร เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นปีที่มีการซื้อขายที่ดินพิพาททั้ง ๑๗ แปลง ที่ดินกลุ่มที่ ๑ มีราคาประเมินตารางวาละ



/๖๐,๐๐๐ บาท...

๖๐,๐๐๐ บาท ส่วนราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๙ ราคาตารางวาละ ๔๒,๐๐๐ บาท ส่วนที่ดินกลุ่มที่ ๒ มีราคาประเมินทุนทรัพย์ของทางราชการ ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๙ ตารางวาละ ๑๘,๐๐๐ บาท แต่คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการจัดซื้อ เช่าที่ดิน และอาคารเพื่อประโยชน์ของราชการกรุงเทพมหานครชุดเดิมและผู้ฟ้องคดีมิได้ทำการตรวจสอบสำหรับราคาประเมินที่ดินกลุ่มที่ ๒ ทั้งจากธนาคารและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องโดยตรง ก่อนทำการเสนอข้อเท็จจริงต่อคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ กชช. และคณะกรรมการ ดชช. และเสนอเรื่องต่อคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครแล้ว คณะกรรมการจัดซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่จอดรถสำหรับเขตชั้นใน โดยวิธีพิเศษ ได้ตรวจสอบตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยสอบถามการซื้อขายย้อนหลังไปก่อนจัดซื้อที่ดิน ๓ ปี มีราคาซื้อขายกันที่ตารางวาละ ๔๐,๐๐๐ บาท ถึง ๖๒,๐๐๐ บาท ส่วนราคาประเมินของธนาคารพาณิชย์ ประกอบด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ประเมินที่ดินกลุ่มที่ ๑ ตารางวาละ ๖๐,๐๐๐ บาท ไม่รวมสิ่งปลูกสร้าง ธนาคารมหานคร จำกัด (มหาชน) ประเมินที่ดินทั้งสองกลุ่มตารางวาละ ๖๒,๕๐๐ บาท สิ่งปลูกสร้างเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ประเมินตารางวาละ ๖๒,๐๐๐ บาท สำหรับที่ดินทั้ง ๑๗ แปลง ราคาสิ่งปลูกสร้างเป็นเงิน ๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท ส่วนความเห็นของนายแคล้ว ทองสม ผู้อำนวยการสำนักประเมินราคาทรัพย์สินกรมธนารักษ์ คำนวณตามหลักวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน สำหรับที่ดินกลุ่มที่ ๑ เนื้อที่ ๑,๒๙๒^๒/_{๑๐๐} ตารางวา ราคาตารางวาละ ๕๖,๑๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ๗๒,๔๙๒,๔๒๐ บาท ที่ดินกลุ่มที่ ๒ แปลงที่ ๑๖ เนื้อที่ ๙๔๑ ตารางวา ราคาตารางวาละ ๕๓,๒๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ๕๐,๐๖๑,๒๐๐ บาท โดยมีได้ประเมินแบบที่ตาบอด แปลงที่ ๑๗ เนื้อที่รวม ๒,๓๖๔^๓/_{๑๐๐} ตารางวา ราคาตารางวาละ ๔๑,๗๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ๙๘,๕๙๑,๓๑๐ บาท โดยมีได้ประเมินแบบที่ตาบอด รวมราคาซื้อขายที่ควรจะเป็น ๒๒๑,๑๔๔,๙๓๐ บาท ส่วนราคาส่งปลูกสร้างถือตามราคาที่ดินที่คณะกรรมการ กชช. กำหนดราคา ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท พิจารณาการประเมินราคาของสถาบันการเงินในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ต่อดันปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในขณะนั้นมีอัตราความเจริญเติบโตอย่างมาก โดยเฉพาะราคาส่งหาริมทรัพย์ โดยอาศัยข้อมูลราคาประเมินที่ดินของสถาบันการเงินสำหรับที่ดินทั้ง ๑๗ แปลง ในคดีนี้ สถาบันการเงินประเมินราคาให้ถึงตารางวาละ ๖๐,๐๐๐ บาท ถึง ๖๒,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ ราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดย้อนหลังไป ๓ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๘) ราคาซื้อขายตารางวาละ ๔๐,๐๐๐ บาท ถึง ๖๒,๐๐๐ บาท ประกอบกับนายวสิน



/อรุณเกษร...

อรุณเกษร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ ได้ชี้แจงเอาไว้ในรายงานการประชุมสภา กรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๖) เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๐ ในญัตติขอความเห็นชอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีเงินสะสมกรุงเทพมหานคร จำนวนเงิน ๒๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้สำนักงานเขตบางซื่อเป็นค่าจัดซื้อที่ดินพิพาทว่า ที่ดินฝั่งตรงข้าม กับที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินของพี่สาวตนซึ่งเป็นหุ้นส่วนอยู่ด้วย ราคาตารางวาละแสนบาท แสดงให้เห็นว่าราคาซื้อขายที่ดินสูงขึ้นทุกปีตามกลไกตลาดในขณะนั้นไม่ว่าข้อเท็จจริงเป็น ความต้องการที่แท้จริงหรือการสร้างราคาก็ตาม รวมทั้งนายแคล้ว ทองสม ยอมรับในการชี้แจง ต่อกรมบัญชีกลางว่า สำหรับที่ดินกลุ่มที่ ๒ แปลงที่ ๑๖ ถึงแปลงที่ ๑๗ มีผู้ต้องการซื้อจำนวนมาก เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และหมู่บ้านปิบูลย์ ซึ่งต่างมีที่ดิน ติดกับที่ดินแปลงดังกล่าว จึงไม่น่าคิดราคาสำหรับที่ดินเป็นที่ที่ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะ ราคาจึงน่าจะสูงกว่าราคาตลาดทั่วไปแล้ว เห็นว่าราคาซื้อขายที่ดินแปลงที่ ๑ ถึงแปลงที่ ๑๗ ราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดตามที่สถาบันการเงินยอมรับและสามารถปล่อยกู้ โดยไม่ขาดทุนอยู่ที่ตารางวาละ ๖๐,๐๐๐ บาท ถึง ๖๒,๐๐๐ บาท เมื่อสถาบันการเงินมีเป้าหมาย ในการทำกำไร การคาดการณ์ประมาณราคาย่อมอยู่บนฐานของการคำนวณปัจจัยทุกปัจจัยแล้ว และสอดคล้องกับข้อมูลของนายแคล้ว ทองสม ในด้านศักยภาพของที่ดินกลุ่มที่ ๒ ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงหาอาจะนำเอาราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมของกรมที่ดินมาใช้เป็นฐานในการคำนวณราคาที่ควรจะเป็นได้หรือไม่ เนื่องจาก วัตถุประสงค์ในการประเมินแตกต่างกันประการหนึ่ง ประการต่อมา การคำนวณของนายแคล้ว ทองสม ซึ่งเป็นการคำนวณในมิติด้านวิชาการ ซึ่งไม่ได้อาศัยข้อมูลการตลาดจาก สถาบันการเงินในขณะนั้น ซึ่งยืนยันสอดคล้องต้องกันถึงสี่สถาบัน จึงเห็นว่าการคำนวณ ของนายแคล้ว ทองสม กับสถานการณ์ขณะนั้นมีความต่างกันในด้านมิติเวลา ความต้องการ ของตลาด อุปสงค์ของผู้ซื้อ กระแสการไหลเวียนของเงินตรา และอื่นๆ ความเห็นของ นายแคล้วจึงยังไม่อาจหักล้างน้ำหนักข้อมูลของสถาบันการเงินได้

จึงเห็นว่าการซื้อที่ดินทั้ง ๑๗ แปลง เป็นการจัดซื้อตามราคาซื้อขายกัน ตามปกติในท้องตลาด ไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ดังนั้น แม้พฤติการณ์ แห่งคดี ฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่บกพร่องอยู่บ้างในบางส่วน แต่ไม่ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดี ได้รับความเสียหาย การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นอกจากนี้ สิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วยอาคาร อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ระบบสาธารณูปโภค คำนวณโดยฝ่ายการโยธา



กรุงเทพมหานคร รวมมูลค่า ๕๐,๔๙๓,๒๐๐ บาท สถาบันการเงินคำนวณให้ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั้น เห็นว่า สถาบันการเงินคิดคำนวณเฉพาะสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอาคาร แต่โครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค และอุปกรณ์ เครื่องใช้ในสำนักงานมิได้คำนวณให้ ราคาที่คำนวณจึงแตกต่างจากฝ่ายการโยธา จึงเห็นว่ามูลค่าสิ่งปลูกสร้างอันเป็นส่วนควบ ของที่ดินมีมูลค่าสูงกว่าที่สถาบันการเงินประเมิน มูลค่าที่แท้จริงน่าจะเป็นดังฝ่ายการโยธา คำนวณตามเอกสารลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๐ อันเป็นการคำนวณก่อนตกลงซื้อขายและ ไม่มีการนำราคาดังกล่าวไปรวมเป็นราคาซื้อขายที่ดิน เพียงคำนวณเพื่อให้ทราบมูลค่า สิ่งปลูกสร้างเท่านั้น ดังนั้น การได้ส่วนควบตกติดมากับที่ดินย่อมเป็นประโยชน์แก่ ผู้ถูกฟ้องคดี

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๓๓๓๓/๒๕๕๐ เรื่อง ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๐ เฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๑,๘๔๒,๗๕๓.๕๐ บาท ทั้งนี้ ให้มีผลย้อนหลังไปนับแต่วันที่ออกคำสั่ง

ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า การที่ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาเพิกถอน คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๓๓๓๓/๒๕๕๐ เรื่อง ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่กรุงเทพมหานคร โดยวินิจฉัยว่าการจัดซื้อที่ดินทั้ง ๑๗ แปลง เป็นการจัดซื้อตามราคาซื้อขายกันตามปกติ ในท้องตลาด ไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย นั้น ผู้ถูกฟ้องคดี ไม่เห็นด้วย เนื่องจากที่ดินแปลงพิพาทนี้เป็นที่ดินตาบอด ทางเข้าออกมีลักษณะแห่ง ความไม่ชัดเจนว่าจะสามารถใช้ทางภาระจำยอมได้หรือไม่ เพียงใด เหมาะสมแก่การใช้เป็น สถานที่จอดรถขยะหรือไม่ การนำมาใช้ประโยชน์ย่อมจะถูกคัดกรองลงอย่างแน่นนอน รวมทั้ง ราคาในการซื้อขายย่อมต่ำลงด้วย และการที่นายแคล้ว ทองสม ผู้อำนวยการสำนักประเมิน ราคาทรัพย์สินของกรมธนารักษ์ ประเมินราคาที่ดินพิพาทดังกล่าวว่าควรมีราคาซื้อขาย ๒๒๑,๑๔๔,๙๓๐ บาท และราคาสิ่งปลูกสร้าง ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั้น น่าจะถูกต้อง เพราะเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีความเป็นกลาง ไม่มีส่วนได้เสีย ส่วนกรณีการประเมิน ของสถาบันการเงินทั้งสามที่ศาลปกครองชั้นต้นหยิบยกนำมาวินิจฉัยนั้น เป็นเพียง ผู้ที่ประเมินโดยมิได้คำนึงถึงความแท้จริงหรือได้มีการตรวจสอบความแท้จริงของที่ตั้ง ของที่ดินแต่ประการใด แต่เป็นเพียงการคาดคะเนเอาตามสภาวะราคารวมของที่ดินเท่านั้น จึงยังไม่อาจถือเป็นที่แน่นอนได้ ส่วนที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยอ้างว่า การประเมินราคา



/ของสถาบัน...

ของสถาบันการเงินในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ของต้นปี พ.ศ. ๒๕๔๐ สภาพเศรษฐกิจไทยในขณะนั้นมีอัตราความเจริญเติบโตอย่างมากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วย เพราะในช่วงระยะเวลาที่อ้างถึงนั้น เป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่ตกต่ำทั่วไป ย่อมเป็นที่ทราบกันดีทั่วโลก ประเทศไทยต้องอาศัยเงินกู้จาก IMF จนมีศัพท์เรียกกันติดปากทั่วโลกว่า ต้มยำกุ้ง อันเกิดภาวะเศรษฐกิจ ราคาที่ดินที่พินาศจึงไม่น่าจะมีราคาสูง ส่วนข้ออ้างที่นายวศิน อรุณเกษร ระบุว่าราคาที่ดินฝั่งตรงข้ามกับที่ดินแปลงนี้ก็ดี นายแคล้ว ทองสม ระบุว่าที่ที่ดินดังกล่าว มีผู้ต้องการซื้อจำนวนมากก็ดี ก็ยังไม่มีข้อพิสูจน์ยุติและเป็นเพียงกล่าวขึ้นภายหลังจากเหตุเกิดขึ้นมาแล้ว เป็นเพียงพยานแวดล้อมกรณีเล็กน้อยเท่านั้น ไม่อาจนำมาหักล้างข้อเท็จจริงดังกล่าวได้แต่อย่างใด

สำหรับสิ่งปลูกสร้างที่ศาลปกครองชั้นต้นหยิบยกขึ้นกล่าวอ้างวินิจฉัยว่า สิ่งปลูกสร้างคำนวณราคาโดยฝ่ายโยธา กรุงเทพมหานคร มีมูลค่า ๕๐,๔๙๓,๒๐๐ บาท แต่สถาบันการเงินคำนวณให้ระหว่าง ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั้น สถาบันการเงินคิดคำนวณเฉพาะสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอาคาร แต่โครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค และอุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงานมิได้คำนวณให้ ราคาจึงแตกต่างจากที่ฝ่ายโยธาคำนวณ มูลค่าของสิ่งปลูกสร้างที่แท้จริงน่าจะเป็นดังที่ฝ่ายโยธาคำนวณ นั้น เห็นว่า เมื่อพิจารณาถึงเนื้อความในสัญญาแล้ว มิได้มีการกำหนดตกลงในเรื่องสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งโดยหลักกฎหมายว่าด้วยส่วนควบ ย่อมตกได้แก่ผู้ซื้อที่ดินโดยผลของกฎหมาย คือ ตกเป็นของผู้ถูกฟ้องคดี การที่คำนวณราคาส่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ขายเป็นเงิน ๕๐,๔๙๓,๒๐๐ บาท จึงหาชอบไม่ ซึ่งการที่ฝ่ายโยธา กรุงเทพมหานคร เป็นผู้กำหนดราคาให้เช่นนั้น จึงไม่ถูกต้องชอบธรรม เพราะเป็นผู้เกี่ยวข้อง ย่อมอาจมีส่วนได้เสียอยู่ด้วย แม้สถาบันการเงินจะคำนวณราคาให้ต่ำกว่านั้นครั้งต่อครั้ง ก็ไม่สมควรที่จะกำหนดราคาให้แก่ผู้ขายในส่วนของสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว เพราะต้องถือเป็นการเหลื่อมล้ำในราคาส่งปลูกสร้าง อันเป็นส่วนควบกับที่ดิน โดยผลของกฎหมายแล้ว

ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมที่ดินและอาคารที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะซื้อ ตลอดจนตรวจสอบภาระผูกพัน และที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ทางราชการกรุงเทพมหานคร แล้วเสนอคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณาจัดซื้อต่อไป ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่กลั่นกรองอีกชั้นหนึ่ง ภายหลังจากคณะกรรมการ ดชช. ดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีในฐานะ



/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการ กชช. ซึ่งมีหน้าที่ดังกล่าว กลับละเลยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในราคาที่ดินกลุ่มที่ ๑ โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๗๐๖ ถึงโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๗๒๐ และกลุ่มที่ ๒ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๘๕๒ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๘๓๕ รวมทั้งการเข้าออกสู่ทางสาธารณะ เพื่อเสนอคณะผู้บริหารในการตัดสินใจซื้อที่ดินดังกล่าว กรณีจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่หรือจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ อันก่อให้เกิดผล คือ ที่ดินที่เสนอขายทั้งหมดไม่ได้รวมอยู่ในโฉนดเดียวกัน แม้ว่าจะอยู่ติดกันเป็นแปลงใหญ่ในซอยเรียงปรีชา แต่ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๘๕๒ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๘๓๕ ไม่ใช่ที่ดินที่อยู่ในแปลงจัดสรรเช่นเดียวกับที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๗๐๖ ถึงโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๗๒๐ จึงทำให้ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๘๕๒ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๘๓๕ มีปัญหาเรื่องทางเข้าออก เพราะตามกฎหมาย ที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวไม่สามารถใช้สาธารณูปโภคของที่ดินจัดสรรคือ ถนนได้ ในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีจัดซื้อที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าว ไม่มีหลักฐานการรองรับสิทธิให้ใช้ซอยเรียงปรีชาเป็นทางเข้าออกตามกฎหมาย แต่เป็นไปในลักษณะการใช้ทางเข้าออกตามสภาพ ส่วนการได้รับการระจำยอมนั้นเป็นการได้มาภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีถูกเจ้าของที่ดินเดิมฟ้องคดี และศาลยุติธรรมพิพากษารับรองสิทธิในทางภาระจำยอม ดังนั้น ราคาที่ดินจึงไม่ควรเท่ากันทุกแปลง ทั้งนี้ ในการพิจารณาความเหมาะสมในการจัดซื้อจะต้องพิจารณาราคาซื้อขายจริงในช่วงเวลาที่จัดซื้อ โดยจะต้องพิจารณาราคาซื้อขายที่ดินบริเวณใกล้เคียงแปลงที่มีสภาพ ทำเล ที่สามารถเทียบเคียงกันได้ ราคาซื้อขายที่ดินแปลงที่อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งมีราคาซื้อขายกันตารางวาละ ๖๒,๕๘๐.๗๗ บาท โดยสภาพ ทำเล และที่ตั้ง ของที่ดินดังกล่าวย่อมจะดีกว่า จึงไม่อาจนำมาเทียบเคียงกันได้ และการนำราคาประเมินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่มาเทียบเคียงทั้งที่เป็นราคาประเมินที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๗๐๖ ถึงโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๗๒๐ ซึ่งเป็นแปลงย่อย และมีทางเข้าออกตามกฎหมาย คือ ซอยเรียงปรีชา มิใช่ราคาที่ดินแปลงใหญ่ที่เป็นเนื้อที่ส่วนใหญ่ กรณีจึงไม่อาจนำมาเทียบเคียงได้เช่นเดียวกัน การนำข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนมาประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของคณะกรรมการทั้งสองชุด มีผลผูกพันในลักษณะการจัดซื้อที่ดินเฉพาะแห่งและยากที่จะต่อรองราคากับผู้เสนอขาย เป็นเหตุให้มีการจัดซื้อที่ดินในราคาสูงเกินจริง จึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ถูกฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ ๓๓๓๓/๒๕๕๐ เรื่อง ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๐



/จึงเป็นการ...

จึงเป็นการออกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษา
กลับคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น เป็นในยกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีแก้ข้อเท็จจริงว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
ของศาลปกครองชั้นต้น โดยกล่าวอ้างว่าที่ดินแปลงพิพาทเป็นที่ดินตาบอด นำมาใช้
ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ นั้น เห็นว่า เป็นคำอุทธรณ์ที่คลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริง เนื่องจาก
ที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ระหว่างสะพานพระราม ๕ และสะพานพระราม ๗ ห่างจากถนนพินุลสงคราม
เพียง ๑๐๐ เมตรเศษ และห่างจากแม่น้ำเจ้าพระยาเพียงเล็กน้อย โดยมีพื้นที่ต่อเนื่อง
กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หมู่บ้านพินุลย์ และศูนย์คอมพิวเตอร์
ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีเส้นทางเข้าออกตามปกติ โดยสิทธิตามกฎหมาย
และตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๔๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ ข้อ ๓๐ และข้อ ๓๒
รวมทั้งมีผู้ใช้สอยเส้นทางร่วมเข้าออกเป็นปกติจำนวนมากเช่นเดียวกับทางสาธารณะ
ประกอบกับด้านหลังของที่ดินแปลงพิพาทดังกล่าวมีเส้นทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะ
อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งในเวลาต่อมาศาลแพ่งได้มีคำพิพากษาศาลฎีกาตามคดีหมายเลขดำที่ ๑๔๑๑๓/๒๕๔๑
หมายเลขแดงที่ ๑๑๘๗/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๖ ให้ผู้ถูกฟ้องคดี (กรุงเทพมหานคร)
ชนะคดีกรณีพิพาทเส้นทางเข้าออก โดยเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิใช้เส้นทางดังกล่าว
ตั้งแต่รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจากผู้ขาย จึงไม่ใช่ที่ดินตาบอดแต่อย่างใด และข้อเท็จจริง
ยังปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้สอยประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวอย่างเต็มที่มาตั้งแต่ได้รับโอน
กรรมสิทธิ์ โดยจัดทำเป็นที่จอดรถขะกว่า ๖๐๐ คัน เป็นศูนย์จัดเก็บเอกสารของกรุงเทพมหานคร
ศูนย์ซ่อมบำรุงทาง และบริการอื่นๆ รวมทั้งเป็นศูนย์ป้องกันน้ำท่วมด้านแม่น้ำเจ้าพระยา
ไม่เคยปรากฏว่ามีการขัดขวางการใช้เส้นทางเข้าออกแต่อย่างใด นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดี
ก็ยังยืนยันการใช้เส้นทางเข้าออกดังกล่าว โดยทำคำชี้แจงฉบับลงวันที่ ๒ กรกฎาคม
๒๕๕๑ ถึงศาลปกครองชั้นต้น มีข้อเท็จจริงอันเป็นข้อสาระสำคัญว่า ข้อ ๓ นับแต่มีการฟ้อง
คดีแพ่งเรื่องภาระจำยอมถึงปัจจุบัน ผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้ประโยชน์ในทางภาระจำยอมตลอดมา
ไม่ได้ถูกปิดกั้น เห็นได้ชัดเจนว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ประโยชน์จากที่ดินพิพาทอย่างเต็มที่ นอกจากนี้
ที่ดินดังกล่าวยังตั้งอยู่ในพื้นที่บังคับของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร สามารถใช้ประโยชน์
ในการก่อสร้างเป็นอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ได้ หากผู้ถูกฟ้องคดีต้องการพัฒนาพื้นที่
ในอนาคต ก็จะได้รับประโยชน์อย่างยิ่ง



/ส่วนข้ออุทธรณ์...

ส่วนข้ออุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ว่า การประเมินราคาที่ดินพิพาทของ นายแคล้ว ทองสม ผู้อำนวยการสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน โดยประเมินราคาที่ดิน ๒๒๑,๑๑๔,๙๓๐ บาท และราคาส่งปลูกสร้าง ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท น่าจะถูกต้อง ส่วนการประเมิน ของสถาบันการเงินทั้งสามที่ศาลหยิบยกมาอ้างวินิจฉัยนั้น เป็นเพียงผู้ที่ประเมินโดยมิได้ คำนึงถึงความแท้จริงหรือได้มีการตรวจสอบความแท้จริงที่ตั้งของที่ดินแต่ประการใด เป็นเพียงแต่การคาดคะเนเอาตามสภาวะภาพรวมของที่ดินเท่านั้น จึงยังไม่อาจถือ เป็นที่แน่นอนได้ นั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ข้ออุทธรณ์ดังกล่าวคลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริงมาก เนื่องจากการประเมินราคาที่ดินและทรัพย์สินดังกล่าว ได้กระทำในนามของสถาบันการเงิน ซึ่งมีหลักวิชาการและความเชี่ยวชาญด้านการเงินและการลงทุน จึงคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ในทุกๆ ด้าน

ส่วนข้ออุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ว่า การประเมินราคาที่ดินพิพาทของ สถาบันการเงินในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ของต้นปี พ.ศ. ๒๕๔๐ สภาพเศรษฐกิจไทยในขณะนั้น ตกต่ำเป็นวิกฤติที่เรียกว่า ต้มยำกุ้ง ราคาที่ดินน่าจะตกต่ำ นั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ข้ออุทธรณ์ ดังกล่าวคลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริง เนื่องจากข้อเท็จจริงได้มีการประกาศจัดหาที่ดิน เพื่อประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๓๘ โดยมีการพิจารณาดำเนินการ ต่อเนื่องกันมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๐ อันเป็นระยะเวลาที่สภาวะ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง และราคาที่ดินก็สูงตามไปด้วย การประเมินราคาที่ดินดังกล่าว จึงเกิดขึ้นก่อนวิกฤติเศรษฐกิจ เนื่องจากที่ดินมีศักยภาพสูง ทั้งทำเล ที่ตั้ง ใกล้ถนนใหญ่ เข้าออกสะดวก ใช้สอยประโยชน์ได้ทันที จึงทำให้ราคาประเมินสูงตามความเป็นจริง มิได้เกินจริงแต่ประการใด คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นจึงชอบแล้ว

ส่วนข้ออุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ว่า การคำนวณราคาส่งปลูกสร้างบนที่พิพาท ดังฝ่ายโยธาของกรุงเทพมหานครคำนวณตามเอกสารลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๐ ได้ระบุ ส่งปลูกสร้างบนที่ดินพิพาทมีมูลค่า ๕๐,๔๙๓,๒๐๐ บาท โดยเห็นว่าไม่ควรคิดคำนวณราคา ส่งปลูกสร้างดังกล่าว เพราะในสัญญามิได้กำหนดตกลงในสิ่งปลูกสร้าง นั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ข้ออุทธรณ์ดังกล่าว ไม่สามารถโต้แย้งคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นได้ เนื่องจาก คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นได้พิเคราะห์ถึงเหตุปัจจัยตามความเป็นจริงและ ตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ดังคำพิพากษาที่ว่า นอกจากนี้ สิ่งปลูกสร้างประกอบด้วยอาคาร อุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงาน ระบบสาธารณูปโภค คำนวณโดยฝ่ายการโยธา กรุงเทพมหานคร



/รวมมูลค่า...

รวมมูลค่า ๕๐,๔๙๓,๒๐๐ บาท สถาบันการเงินคำนวณให้ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั้น เห็นว่า สถาบันการเงินคิดคำนวณเฉพาะสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอาคาร แต่โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานมิได้คำนวณให้ ราคาที่คำนวณจึงแตกต่างจากฝ่ายการโยธา จึงเห็นว่ามูลค่าสิ่งปลูกสร้างอันเป็นส่วนควบของที่ดินมีมูลค่าสูงกว่า ที่สถาบันการเงินประเมิน มูลค่าที่แท้จริงน่าจะเป็นดังฝ่ายการโยธาคำนวณตามเอกสาร ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๐ อันเป็นการคำนวณก่อนตกลงซื้อขาย และไม่มีการนำราคาดังกล่าว ไปรวมเป็นราคาซื้อขายที่ดิน เพียงคำนวณเพื่อให้ทราบมูลค่าสิ่งปลูกสร้างเท่านั้น ดังนั้น การได้ส่วนควบตกติดมากับที่ดินย่อมเป็นประโยชน์แก่ผู้ถูกฟ้องคดี นอกจากนี้ คำพิพากษา ของศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากร ที่ ๒๐๗๔-๒๐๗๕/๒๕๔๘ คดีระหว่าง นายสุพจน์ มโนมัยพันธุ์ และนางสุณี มโนมัยพันธุ์ โจทก์ กรมสรรพากร จำเลย โดยคู่ความยอมรับราคาส่งปลูกสร้าง ดังกล่าวนี้อาจมีมูลค่า ๕๐,๔๙๓,๒๐๐ บาท ซึ่งกรมสรรพากรเป็นหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ในการ จัดเก็บภาษีอากรตามกฎหมาย ก็ได้ยอมรับราคาส่งปลูกสร้าง โดยใช้เป็นฐานราคาในการคำนวณ จัดเก็บภาษีที่ ๕๐,๔๙๓,๒๐๐ บาท เช่นกัน จึงเป็นราคาที่เชื่อถือได้ มิได้กล่าวอ้างลอยๆ แต่อย่างใด ส่วนการจะนำราคาประเมินอาคาร สิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภคอื่นๆ มารวมกับราคาที่ดิน หรือไม่นั้น ไม่เป็นสาระสำคัญแห่งคดี เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีได้รับประโยชน์จากส่วนควบนั้นแล้ว คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นในประเด็นนี้จึงชอบแล้ว

ส่วนข้ออุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ว่า ผู้ฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่หรือจงใจ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ เป็นเหตุให้มีการจัดซื้อที่ดินในราคาสูงเกินจริง จึงเป็นการกระทำ โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง นั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คณะกรรมการ กชช. มีหน้าที่ พิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้นในการซื้อหรือเช่าที่ดิน เพื่อประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร ส่วนคณะกรรมการ ดชช. มีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น รวมทั้งความมีอยู่จริงของที่ดิน หรือทรัพย์สินที่จะซื้อหรือเช่า ซึ่งได้จัดทำในรูปของคณะกรรมการ ผู้ฟ้องคดีเป็นเพียง กรรมการคนหนึ่งเท่านั้น โดยมีสำนักงานเขตบางซื่อและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบ และให้ข้อคิดเห็น ผู้ฟ้องคดีในฐานะกรรมการทั้งสองชุดมีอำนาจจำกัดเฉพาะการพิจารณา ความเหมาะสมเบื้องต้นในการซื้อหรือเช่าที่ดินเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดี เท่านั้น มิได้เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุหรือมีอำนาจตัดสินใจเด็ดขาดในการจัดซื้อหรือเช่าที่ดิน แต่อย่างใด การจัดซื้อหรือเช่าที่ดินจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบพัสดุของ ผู้ถูกฟ้องคดี โดยมีคณะกรรมการชุดต่างๆ ดำเนินการ รวมทั้งมีการกลั่นกรองโดยหน่วยงาน



/และคณะกรรมการ...

และคณะกรรมการชุดอื่นๆ ของผู้ถูกฟ้องคดี มีการต่อรองราคากันหลายครั้ง ครั้งสุดท้าย มีรองปลัดกรุงเทพมหานคร ๒ คน ร่วมกันต่อรองราคาอีกครั้งหนึ่ง แสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการ กชช. และคณะกรรมการ ดชช. มิได้มีอำนาจชี้ขาดในราคาซื้อขายแต่อย่างใด โดยผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ดำเนินการตามความรับผิดชอบให้ครบถ้วนตามระเบียบพัสดุต่อไป ภายใต้การตรวจสอบของสภากรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิด ความเห็นหรือมติของ คณะกรรมการ กชช. และคณะกรรมการ ดชช. ไม่ผูกมัดผู้ถูกฟ้องคดีให้ต้องซื้อหรือเช่าที่ดิน ตามความเห็นนั้นๆ เป็นเพียงความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีเท่านั้น และ ข้อเท็จจริงยังปรากฏว่า ได้มีการประกาศจัดหาที่ดินดังกล่าวเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๓๘ และมีการประเมิน ราคาที่ดินก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ กชช. และคณะกรรมการ ดชช.

นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ยอมรับว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้รับความเสียหาย โดยได้ทำหนังสือ ลับ ด่วนที่สุด ที่ กท ๗๐๐๘/ ล ๑๐๗ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๐ เสนอรายงาน ไปยังปลัดกระทรวงการคลัง สรุปประเด็นในเรื่องความเสียหายดังกล่าวว่า กรุงเทพมหานคร ซื้อที่ดินจำนวน ๑๑ ไร่ ๑ งาน ๘๗ ตารางวา จากนายสุพจน์และนางสุณี มโนมัยพันธ์ ในราคา ตารางวาละ ๕๙,๗๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไม่ปรากฏว่าการจัดซื้อที่ดินมีราคา แพงเกินสมควร คงปรากฏแต่เพียงว่ามีการดำเนินการบางขั้นตอนไม่ถูกต้องตามระเบียบ ซึ่งจะต้องดำเนินการทางวินัยต่อผู้ปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้น สำหรับราคาที่ดินที่จะซื้อขายจริง ในแต่ละแปลง เป็นเรื่องยากที่จะนำมาเทียบกับที่ดินแปลงอื่นได้ แม้ว่าจะอยู่ใกล้หรืออยู่ติดกัน ก็ตาม เนื่องจากการกำหนดราคาซื้อขายที่ดินจะขึ้นอยู่กับลักษณะของที่ดินแปลงนั้นว่า ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานของผู้ซื้อหรือไม่ โดยเฉพาะพื้นที่และทำเล ซึ่งราคาที่ดิน ที่ซื้อขายจริงจะไม่ตรงกับราคาประเมินของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก ในการจัดซื้อที่ดินของราชการไม่ว่าจะเป็นการซื้อโดยการตกลงราคาหรือโดยการเวนคืน ก็ตาม มีราคาสูงกว่าราคาประเมินของสำนักประเมินของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร เสนอมา ส่วนราคาที่ดินข้างเคียงที่ซื้อขายในเวลาใกล้เคียงนั้น ราคาของที่ดินที่ซื้อขาย ในเวลาและสถานที่ใกล้เคียงดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับที่ดินแต่ละแปลงนั่นเอง เพราะลักษณะที่ดิน แต่ละแปลง ทั้งขนาด ทำเลและความสมประโยชน์มีความต่างกัน นอกจากนั้น มีสถาบันการเงิน คือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารมหานคร จำกัด (มหาชน) ได้ประเมินราคาที่ดินที่ผู้ถูกฟ้องคดีซื้อครั้งนี้ใกล้เคียงกับราคาซื้อขายจริง จึงถือว่ายังไม่มี การกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดี จึงเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้รับความเสียหาย



/จากการซื้อที่ดิน...

จากการซื้อที่ดินดังกล่าวแต่อย่างใด ข้อเท็จจริงดังที่ได้ชี้แจงข้างต้น เห็นได้ชัดเจนว่า การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในฐานะกรรมการคนหนึ่งของคณะกรรมการ กชช. และคณะกรรมการ ดชช. ได้ปฏิบัติหน้าที่ในรูปของคณะกรรมการ และได้ดำเนินการตามขั้นตอนระเบียบ และวิธีปฏิบัติถูกต้องครบถ้วน ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๓๓๓/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๐ ยืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๐ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๓๓๒๕/๒๕๓๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการจัดซื้อ เช่าที่ดิน และอาคารเพื่อประโยชน์ของราชการกรุงเทพมหานคร (กชช.) ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๓๙ ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นกรรมการมีอำนาจตรวจสอบความเหมาะสมของที่ดินและอาคาร ภาระผูกพัน ของที่ดิน อาคารที่จะซื้อหรือจะเช่า แล้วเสนอผู้บริหาร และมีคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๓๔๘๔/๒๕๓๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่ดินหรืออาคารซึ่งกรุงเทพมหานครจัดซื้อหรือเช่าเพื่อประโยชน์ของราชการกรุงเทพมหานคร (ดชช.) ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๙ ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นกรรมการมีหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ ทำเล ความเหมาะสม ในที่ดินหรืออาคาร ซึ่งกรุงเทพมหานครจะจัดซื้อหรือเช่าตามที่คณะกรรมการ กชช. มอบหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการ กชช. เพื่อพิจารณาต่อไป ก่อนผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ กชช. และคณะกรรมการ ดชช. ดังกล่าวข้างต้น ร้อยเอก กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการจัดซื้อ เช่าที่ดิน และอาคารเพื่อประโยชน์ของราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาจัดหาสถานที่จอดรถรวมที่มีราคาที่ดินถูก สำนักงานเขตบางซื่อจึงได้มีประกาศลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙ เรื่อง ขอซื้อที่ดินเพื่อจัดทำเป็นที่จอดรถของทางราชการ ปรากฏมีผู้เสนอขายที่ดิน ๒ ราย คือ รายนายสุพจน์ มโนมัยพันธุ์ เสนอขายที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๗๐๖ ถึงโฉนดที่ดิน



เลขที่ ๖๙๗๒๐ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๓๕ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๕๒ รวม ๑๗ โฉนด เนื้อที่รวม ๑๑ ไร่ ๑ งาน ๗๖ ตารางวา ตั้งอยู่ตำบลบางซื่อ (บางเขนฝั่งใต้) อำเภอดุสิต (บางซื่อ) กรุงเทพมหานคร เสนอขายตารางวาละ ๖๐,๐๐๐ บาท และรายบริษัท วินโล จำกัด เสนอขายที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๑๘ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๗๗๒ เนื้อที่รวม ๙ ไร่ ๑ งาน ๔๒ ตารางวา ตั้งอยู่ตำบลลาดยาว (บางซื่อน) อำเภอจตุจักร กรุงเทพมหานคร เสนอขายในราคาตารางวาละ ๖๕,๐๐๐ บาท สำนักงานเขตบางซื่อตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจากสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สำหรับโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๗๐๖ ถึงโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๗๒๐ มีราคาประเมินทุนทรัพย์ ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๙ ตารางวาละ ๔๒,๐๐๐ บาท และราคาซื้อขายจากสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำหรับโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๗๐๖ ถึงโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๗๒๐ ธนาคารอาคารสงเคราะห์แจ้งว่าราคาประเมินตารางวาละ ๖๐,๐๐๐ บาท หากมีการขายจริง อาจจะราคาสูงหรือต่ำกว่าราคาที่ประเมินให้ขึ้นอยู่กับปัจจัยและความพอใจของผู้ซื้อ สำนักงานเขตบางซื่อจึงเสนอความเห็นต่อปลัดกรุงเทพมหานครว่า ควรจัดซื้อที่ดินผู้เสนอขายรายนายสุพจน์ มโนมัยพันธุ์ เนื่องจากราคาถูก และมีสิ่งปลูกสร้างอาคารสำนักงานพร้อมที่จะใช้งานได้โดยไม่ต้องลงทุนใดๆ อีก ส่วนรายบริษัท วินโล จำกัด เป็นที่ดินว่างเปล่า ต้องลงทุนในการถมดิน ปลูกสร้างอาคารอีกมาก ไม่เหมาะที่จะซื้อ ผู้ฟ้องคดี ในฐานะคณะกรรมการ ดชช. ได้ตรวจสอบทางเข้าออกที่ดินผู้เสนอขายรายนายสุพจน์ มโนมัยพันธุ์ แล้วได้รับการยืนยันจากสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครว่า โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๔๖ ซึ่งมีสภาพเป็นถนนซอยเรียงปรีชาได้จดทะเบียนเป็นภาระจำยอมแก่โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๖๘๘ ถึงโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๗๒๐ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๑๕ คณะกรรมการ ดชช. จึงมีมติเห็นควรจัดซื้อที่ดินแปลงนายสุพจน์ มโนมัยพันธุ์ และเสนอต่อคณะกรรมการ กชช. รายละเอียดปรากฏตามบันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบที่ดิน ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๓๙ คณะกรรมการ กชช. ซึ่งมีผู้ฟ้องคดีเป็นกรรมการร่วมด้วยได้มีมติเห็นชอบให้สำนักงานเขตบางซื่อจัดซื้อที่ดินรายนายสุพจน์ มโนมัยพันธุ์ โดยให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามรายการประชุมคณะกรรมการ กชช. ครั้งที่ ๓/๒๕๓๙ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ ต่อมา วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ นายชวน พัฒนวรานนท์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ ได้ทำบันทึกเสนอปลัดกรุงเทพมหานครว่า คณะกรรมการ กชช. มีมติเห็นชอบให้สำนักงาน



/เขตบางซื่อ...

เขตบางซื่อจัดซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง แต่สำนักงานเขตบางซื่อมิได้ตั้งงบประมาณไว้เพื่อ
 การนี้ จึงขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
 เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ ๓๐ (๔) ส่วนการขอจัดสรรเงินจะดำเนินการภายหลังจาก
 ที่คณะกรรมการจัดซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่จอดรถสำหรับเขตชั้นในโดยวิธีพิเศษ
 ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ภายหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวได้
 ต่อรอราคากับผู้เสนอขาย โดยผู้เสนอขายลดราคาให้ตารางวาละ ๒๐๐ บาท สำหรับที่ดิน
 เนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๑ งาน ๗๖ ตารางวา รวมเป็นเงิน ๒๗๓,๑๘๗,๒๐๐ บาท คณะผู้บริหาร
 กรุงเทพมหานครประชุมแล้วมีมติให้จัดซื้อที่ดินรายนายสุพจน์ มโนมัยพันธ์ ในราคา
 ดังกล่าว โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร เรื่อง ยืมเงินสะสมก่อน
 หลังจากนั้น ปลัดกรุงเทพมหานครได้ต่อรอราคาซื้อขายที่ดินอีกครั้งหนึ่ง คงเหลือราคา
 ที่ดินเป็นเงิน ๒๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมา วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๐ สภากรุงเทพมหานคร
 ในสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๖) เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๐ มีมติเห็นชอบให้
 ผู้ถูกฟ้องคดียืมเงินสะสมกรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้สำนักงาน
 เขตบางซื่อเป็นค่าจัดซื้อที่ดินตามyddติที่เสนอ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ทำสัญญาซื้อขายที่ดินรวม
 ๑๗ โฉนดดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๐ ต่อมา สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
 และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้มีหนังสือ ลับ ด่วน ที่ ปช. ๐๐๐๔/๑๖๓๘ ลงวันที่ ๑๙
 มีนาคม ๒๕๔๕ ถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายสมัคร สุนทรเวช) แจ้งข้อเท็จจริง
 และพฤติการณ์การกระทำผิด กรณีได้มีผู้ร้องเรียนไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวหา
 นายพิจิตต รัตตกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับพวก
 ว่าร่วมกันทุจริตจัดซื้อที่ดินเขตบางซื่อ เพื่อใช้เป็นี่จอดรถขยะของผู้ถูกฟ้องคดี โดยซื้อขาย
 ด้วยราคาสูงเกินจริงและเป็นที่ดินตาบอด ไม่มีทางสาธารณะเข้าออก ซึ่งคณะกรรมการ
 ป.ป.ช. ได้มีมติรับไว้พิจารณาและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนเพื่อดำเนินการไต่สวน
 ข้อเท็จจริงแล้วฟังได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหา กับพวก ประกอบด้วย นายพิจิตต รัตตกุล นายญาณเดช
 ทองสิมา ผู้ฟ้องคดี กับพวก ซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองได้ร่วมกระทำผิดกับเจ้าหน้าที่
 ผู้เกี่ยวข้องซึ่งเป็นข้าราชการประจำ ตามที่มีการกล่าวหา ร้องเรียน เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดี
 ได้รับความเสียหาย และเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะพิจารณาว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้รับ
 ความเสียหายหรือไม่ อย่างไร ผู้ถูกกล่าวหา กับพวกกระทำการทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำ
 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือไม่ และผู้ถูกฟ้องคดีสมควรจะยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการ



/ป.ป.ช. หรือไม่...

ป.ป.ช. หรือไม่ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงได้มีคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๑๙๔๖/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้มีบันทึกข้อความลับ ที่ กท ๐๓๐๔/พ ๔๕๐ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๕ ถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริง สรุปความได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการซื้อที่ดินเขตบางซื่อ เพื่อใช้เป็นที่จอดรถขยะของผู้ถูกฟ้องคดีจากนายสุพจน์ และนางสุณี มโนมัยพันธุ์ โดยพิจารณาจากผู้ถูกฟ้องคดีถูกดำเนินคดีในศาลยุติธรรม โดยเจ้าของที่ดินแปลงทางใต้ของผู้ถูกฟ้องคดีฐานละเมิดเรียกค่าเสียหายจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงินต้นเสร็จและค่าเสียหายเป็นรายเดือน เดือนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยจ่ายเพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ ๑๕ ทุกปี จนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีและบริวารจะหยุดการกระทำละเมิดต่อเจ้าของที่ดิน ตามคดีหมายเลขดำที่ ๑๔๑๑๓/๒๕๔๑ ระหว่างนางระเวง สันธินาค กับพวก โจทก์ และผู้ถูกฟ้องคดี จำเลย และเพราะผลจากการถูกฟ้องข้างต้น เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่อาจดำเนินการใช้ที่ดินได้อย่างเต็มที่ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ส่วนค่าเสียหายยังไม่อาจคำนวณได้เนื่องจากต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญและคดีที่ถูกฟ้องร้องยังไม่มีคำพิพากษา ส่วนผู้ต้องรับผิดชอบไม่ได้ทำการสอบ เนื่องจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการทักยับยั้งข้อความลับ ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๓๐๖/ล ๖๗ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕ เรื่อง รายงานผลคืบหน้าของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๑๙๔๖/๒๕๔๕ หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือลับ ที่ กท ๐๓๐๖/ล ๒๔๘ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๕ ถึงเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้พิจารณาดำเนินการต่อผู้ถูกกล่าวหา กับพวก ตามขั้นตอนและกระบวนการของกฎหมายต่อไป คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิดตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๓๙๐๕/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ ที่ ๔๒๕๒/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ และที่ ๑๓๒/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๙ ได้ใช้สำนวนที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๑๙๔๖/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕ เป็นส่วนหนึ่งในการสอบสวนและเห็นว่าถ้อยคำของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครรวม ๙ ราย ไม่รวมผู้ฟ้องคดีที่ได้ให้ถ้อยคำไว้เดิมเพียงพอที่จะนำมาใช้สรุปข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ได้ จึงมีหนังสือแจ้งผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวว่าจะยืนยันคำให้การเดิม หรือจะให้การเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้มาให้ถ้อยคำเพิ่มเติมแต่อย่างใด คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง



/ความรับผิดชอบ...

ความรับผิดชอบละเมิดพิจารณาแล้วเสนอความเห็นต่อปลัดกรุงเทพมหานคร สรุปความเห็นว่ามี
เมื่อไม่สามารถกำหนดค่าเสียหายจากการจัดซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวได้ จึงถือว่ายังไม่มี
การกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ส่งสำนวนการสอบสวนให้
กระทรวงการคลังตรวจสอบ ตามหนังสือ ลับ ด่วนที่สุด ที่ กท ๗๐๐๘/ล ๑๐๗ ลงวันที่ ๒
เมษายน ๒๕๕๐ หลังจากนั้น กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ ลับ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๓/๒๑๕๔๖
ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบละเมิดว่า คณะกรรมการ
กชช. คณะกรรมการ ดชช. และคณะกรรมการจัดซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่จอดรถสำหรับ
เขตชั้นในโดยวิธีพิเศษ จัดซื้อที่ดินราคาสูงกว่าความเป็นจริงเป็นเงิน ๔๘,๘๕๕,๐๗๐ บาท
หักมูลค่าสิ่งปลูกสร้างราคา ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ออกจากค่าเสียหาย คงเหลือค่าเสียหาย
เป็นเงิน ๓๖,๘๕๕,๐๗๐ บาท พฤติการณ์เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และ
เห็นควรออกคำสั่งให้บุคคลผู้ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อไป และให้มีหนังสือแจ้ง
ผู้กระทำละเมิดให้ได้แย้มแสดงพยานหลักฐานเพื่อหักล้างความเห็นของกรมบัญชีกลาง
ดังกล่าวข้างต้น ประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด จึงได้มีหนังสือ ลับ
ที่ กท ๐๔๐๘/พ.๑๑๖๑ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๐ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบและให้ได้แย้มแสดง
พยานหลักฐานภายใน ๗ วัน นับแต่วันได้รับหนังสือ และผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าว
และได้แย้มแสดงพยานหลักฐานแล้ว ซึ่งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด
เห็นว่า ข้อโต้แย้งของผู้ฟ้องคดีไม่อาจหักล้างความเห็นของกรมบัญชีกลางได้ จึงได้เสนอ
ความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาเห็นชอบกับความเห็นของ
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด จึงออกคำสั่งกรุงเทพมหานคร
ที่ ๓๓๓๓/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๐ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ในฐานะคณะกรรมการ กชช. เป็นเงินจำนวน ๖๘๑,๐๓๒.๕๖ บาท และคณะกรรมการ ดชช.
เป็นเงินจำนวน ๑,๑๕๑,๗๒๐.๘๔ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑,๘๔๒,๗๕๓.๕๐ บาท
ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว จึงได้มีหนังสืออุทธรณ์คัดค้านต่อผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีส่งอุทธรณ์ดังกล่าวแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เพื่อพิจารณาอุทธรณ์ตามหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๐ ภายหลังได้รับแจ้งผล
การพิจารณาอุทธรณ์ สำนักงานเขตบางซื่อได้จัดทำและส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
อุทธรณ์ยื่นคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทราบตามหนังสือ ที่ กท ๗๐๐๘/๗๗๘
ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๑ แต่ขณะที่ผู้ฟ้องคดีได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๓๐



/มกราคม ๒๕๕๑...

มกราคม ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับหนังสือดังกล่าวและไม่ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อใด สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีหนังสือ ที่ ปช ๐๐๑๓/๔๒๑๗ เรื่อง ขอให้พิจารณาโทษทางวินัย ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๑ แจ้งต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ชี้มูลความผิดอาญา และส่งเรื่องไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญาต่อนายพิจิตต รัตตกุล ผู้ฟ้องคดี นายญาณเดช ทองสีมา นายธนาพล หรือ มหิรินทร์ ดันบุญเพิ่ม นายชวน พัฒนวรานนท์ นายประเสริฐ สมะลาภา นายสมควร รวีรัฐ และนางอรุณพรรณ แก้วมรินทร์

อนึ่ง ราคาประเมินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของที่ดินที่จัดซื้อมีการประเมินราคาภายหลังผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการในคณะกรรมการ ดชช. และคณะกรรมการ กชช. เสนอข้อมูลเบื้องต้นแก่คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครแล้ว ดังนี้ ราคาประเมินของธนาคารมหานคร จำกัด (มหาชน) ประเมินตารางวาละ ๖๒,๕๐๐ บาท เป็นราคาของที่ดินที่จัดซื้อ และราคาส่งปลูกสร้างเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แจ้งเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๐ และราคาประเมินของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ประเมินตารางวาละ ๖๒,๐๐๐ บาท เป็นราคาของที่ดินที่จัดซื้อ และราคาส่งปลูกสร้างเป็นเงิน ๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท แจ้งเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๐ ส่วนการประเมินราคาส่งปลูกสร้างบนที่ดินที่จัดซื้อ ประเมินโดยฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางซื่อ จำนวน ๑๓ รายการ รวมเป็นเงิน ๕๐,๔๙๓,๒๐๐ บาท ส่งปลูกสร้างของที่ดินที่จัดซื้อมีราคา ๕๐,๔๙๓,๒๐๐ บาท จริง ทั้งนี้ นับแต่มีการฟ้องคดีแพ่งเรื่อง ภาระจำยอม จนถึงปัจจุบัน ผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้ประโยชน์ในทางภาระจำยอมตลอดมา ไม่ได้ถูกปิดกั้น ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่ผู้ฟ้องคดีชดใช้เป็นเงิน ๑,๘๔๒,๗๕๓.๕๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาคดีนี้แล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีว่า คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๓๓๓๓/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๐ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๑,๘๔๒,๗๕๓.๕๐ บาท เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ คดีจึงมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยก่อนว่า การที่ผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการ ดชช. และคณะกรรมการ กชช. ได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่กำหนดให้ต้องปฏิบัติในฐานะกรรมการดังกล่าว อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีหรือไม่ และหากเป็นการ



/กระทำละเมิด...

กระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด

ข้อเท็จจริงคดีนี้รับได้ฟังว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับการแต่งตั้งจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้เป็นคณะกรรมการ ดชช. และคณะกรรมการ กชช. ตามอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตามนัยมาตรา ๔๙ (๓) ประกอบมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในฐานะคณะกรรมการ ดชช. ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๓๔๘๔/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๙ กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการ ดชช. ให้มีหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบสถานที่ ทำเล ความเหมาะสมในที่ดินหรืออาคาร ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีจะจัดซื้อหรือเช่า เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีตามที่คณะกรรมการ กชช. มอบหมาย แล้วรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ กชช. เพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งผู้ฟ้องคดีร่วมกับคณะกรรมการ ดชช. ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๓๙ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๓๙ ได้มีมติมอบให้สำนักงานเขตบางซื่อประสานงานผู้เสนอขายรายนายสุพจน์ มโนมัยพันธุ์ เพื่อตรวจสอบถนนทางเข้าติดกับที่ดินที่เสนอขายนั้น เป็นถนนที่มีการจดทะเบียนจำยอม หรือเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันหรือไม่ อย่างไร เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป ต่อมา ผู้ฟ้องคดีและคณะกรรมการ ดชช. ได้ตรวจสอบสภาพที่ดินทั้ง ๑๗ แปลง ที่นายสุพจน์ มโนมัยพันธุ์ เสนอขาย พิจารณาประกอบความเห็นของเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร หลังจากนั้นประธานกรรมการ ดชช. ได้มีบันทึกข้อความลับ ส่วนที่สุด ที่ กท ๗๐๐๖/๑๓๓๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๓๙ ถึงประธานคณะกรรมการ กชช. รายงานผลการตรวจสอบที่ดินที่สำนักงานเขตบางซื่อขอจัดซื้อเพื่อทำเป็นที่จอดรถรวมโดยมีผู้เสนอขายจำนวน ๒ ราย คือ บริษัท วินโล จำกัด และนายสุพจน์ มโนมัยพันธุ์ รายละเอียดสภาพ ทำเล ที่ตั้ง เช่นเดียวกับการเสนอของสำนักงานเขตบางซื่อ ตามหนังสือสำนักงานเขตบางซื่อ ที่ กท ๙๐๔๖/๔๔๖๗ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๙ ถึงปลัดกรุงเทพมหานครว่า ที่ดินของนายสุพจน์ มโนมัยพันธุ์ มีความเหมาะสมที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะซื้อไว้เป็นที่จอดรถ เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หนา ๓๐ เซนติเมตร เต็มพื้นที่ อยู่ห่างจากถนนใหญ่ ๑๖๐ เมตร ทางเข้าออกสะดวก มีโรงจอดรถเป็นโครงเหล็กมุงด้วยกระเบื้องลอนคู่บนพื้นที่ ๔ ไร่ สามารถจอดรถได้จำนวนมาก รวมทั้งมีอาคารและโทรศัพท์จำนวน ๖ เลขหมาย เหมาะสมที่จะใช้เป็นสำนักงานควบคุมดูแลราชการ



/ราคาถูกและ...

ราคาถูกและสามารถปรับปรุงใช้เป็นที่ยอดตราสารการได้ทันที และสำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานครแจ้งว่า เฉพาะถนนทางเข้าที่ดินรายนายสุพจน์ มโนมัยพันธุ์ มีสภาพเป็นทาง เพื่อให้เข้าออกที่ดินแปลงย่อย จึงตกเป็นทางภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ ข้อ ๓๐ และ ข้อ ๓๒ ขยายพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งกรุงเทพมหานครสามารถปรับปรุง ใช้สอยเพื่อประโยชน์ ของกรุงเทพมหานครได้ จึงมีมติเห็นควรจัดซื้อที่ดินแปลงรายนายสุพจน์ มโนมัยพันธุ์ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินจำนวน ๑๗ แปลง ที่นายสุพจน์ มโนมัยพันธุ์ เสนอขาย ในราคาตารางวาละ ๖๐,๐๐๐ บาท เป็นที่ดินอยู่ในซอยเรียงปรีชา ซึ่งเจ้าของที่ดินแปลงทาง จดทะเบียนภาระจำยอมแก่ที่ดินกลุ่มที่ ๑ คือ โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๕๗๐๖ ถึงโฉนดที่ดิน เลขที่ ๖๕๗๒๐ รวม ๑๕ แปลง เนื้อที่รวม ๑,๒๙๒^๒/_{๑๐๐} ตารางวา เท่านั้น ส่วนที่ดินกลุ่มที่ ๒ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๘๓๕ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๘๕๒ เนื้อที่รวม ๓,๓๐๕^๓/_{๑๐๐} ตารางวา (หรือ ๘ ไร่ ๑ งาน ๕^๓/_{๑๐๐} ตารางวา) ซึ่งอยู่ด้านหลังที่ดินทั้ง ๑๕ แปลง และไม่มีทางเข้าออก เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในฐานะคณะกรรมการ ดชช. มีหน้าที่ตรวจสอบ สถานที่ ทำเล ความเหมาะสมในที่ดินหรืออาคาร ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีจะจัดซื้อเพื่อประโยชน์ ของราชการกรุงเทพมหานคร แล้วรายงานผลการตรวจสอบนั้นเพื่อพิจารณาต่อไป รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการ กชช. มอบหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ ต้องตรวจสอบว่าราคาประเมินที่ดินและราคาที่มีการซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของ ที่ดินทั้งสองกลุ่มเป็นอย่างไร รวมทั้งการเข้าออกสู่ทางสาธารณะ กระทำได้โดยสะดวก ทุกแปลงหรือไม่ แล้วรายงานคณะกรรมการ กชช. ต่อไป การที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะคณะกรรมการ ดชช. มิได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว แม้การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการพิจารณาดำเนินการในลักษณะคณะกรรมการอันมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน พิจารณาเพื่อให้เกิดความรอบคอบก็ตาม แต่จากผลการดำเนินการดังกล่าวเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่กำหนดให้ต้องปฏิบัติ ในฐานะคณะกรรมการ ดชช.

สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในฐานะคณะกรรมการ กชช. ตามคำสั่ง กรุงเทพมหานคร ที่ ๓๓๒๕/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๙ กำหนดหน้าที่ของ คณะกรรมการ กชช. ให้มีหน้าที่พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของที่ดิน และอาคาร ที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะซื้อหรือเช่า รวมทั้งตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับภาระผูกพัน



/ตลอดจนแบบ...

ตลอดจนแบบของอาคารจะซื้อหรือเช่า และสั่งการให้หน่วยงานต่าง ๆ ของผู้ถูกฟ้องคดีชี้แจงข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป เมื่อคณะกรรมการ กชช. ได้รับรายงานเกี่ยวกับสภาพที่ดินที่จัดซื้อจากคณะกรรมการ ดชช. แล้ว ได้ไปตรวจสอบสภาพของที่ดินทั้ง ๑๗ แปลง ที่เสนอขายดังกล่าวสรุปว่า เป็นที่ดินที่มีเนื้อที่ติดต่อกันเป็นผืนเดียวกันทางเข้าออกเป็นถนนซอย กว้างประมาณ ๘ เมตร แยกจากถนนพิบูลสงครามประมาณ ๑๖๐ เมตร รถยนต์เข้าถึงสะดวก มีสาธารณูปโภคครบทุกด้าน พร้อมทั้งมีอาคารสำนักงาน คณะกรรมการ กชช. พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เหมาะสมที่จะใช้เป็นอาคารที่จอดรถขยะรวม และสามารถปรับปรุงเป็นที่จอดรถราชการได้ทันที ไม่ต้องดำเนินการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใดอีก เป็นการประหยัดทั้งงบประมาณและเวลา ภายหลังจากพิจารณาแล้ว คณะกรรมการ กชช. ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ และมีมติเห็นชอบให้จัดซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างรายนายสุพจน์ มโนมัยพันธ์ โดยให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ ต่อไป พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะคณะกรรมการ กชช. จึงมีหน้าที่พิจารณากลับกรอง และตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ดชช. อีกครั้งหนึ่ง อันเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีมอบหมายกำหนดไว้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของราชการกรุงเทพมหานคร แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในเรื่องของราคาที่ดินกลุ่มที่ ๑ และราคาที่ดินกลุ่มที่ ๒ รวมทั้งการเข้าออกสู่ทางสาธารณะของที่ดินทั้ง ๑๗ แปลง ดังกล่าว เพื่อให้ได้ข้อมูลและข้อสรุปที่ชัดเจนเพียงพอต่อการพิจารณาเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป การกระทำของผู้ฟ้องคดีแม้เป็นการพิจารณาในลักษณะคณะกรรมการก็ตาม แต่จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่กำหนดให้ต้องปฏิบัติในฐานะคณะกรรมการ กชช. เช่นกัน

คดีจึงมีประเด็นต้องพิจารณาต่อไปว่า การที่ผู้ฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ที่ควรต้องปฏิบัติในฐานะได้รับมอบหมายเป็นคณะกรรมการ ดชช. และคณะกรรมการ กชช. เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีหรือไม่

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการจัดซื้อเช่าที่ดิน และอาคาร เพื่อประโยชน์ของราชการกรุงเทพมหานคร ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๙๖๘/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๓๘ ชุดเดิม ได้ตรวจสอบราคาประเมินของธนาคาร



/เช่น ธนาคาร...

เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นปีที่มีการซื้อขายที่ดินพิพาททั้ง ๑๗ แปลงของนายสุพจน์ มโนมัยพันธุ์ ที่ดินกลุ่มที่ ๑ มีราคาประเมินตารางวาละ ๖๐,๐๐๐ บาท ส่วนราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๙ ราคาตารางวาละ ๔๒,๐๐๐ บาท ส่วนที่ดินกลุ่มที่ ๒ มีราคาประเมินทุนทรัพย์ของทางราชการ ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๙ ตารางวาละ ๑๘,๐๐๐ บาท ต่อมา คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการจัดซื้อ เช่าที่ดิน และอาคาร เพื่อประโยชน์ของราชการกรุงเทพมหานคร (กชช.) ชุดใหม่ ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๓๓๒๕/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๓๙ และผู้ฟ้องคดีในฐานะกรรมการ กชช. มิได้ทำการตรวจสอบสำหรับราคาประเมินที่ดินกลุ่มที่ ๒ ทั้งจากธนาคาร และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องโดยตรง ก่อนทำการเสนอข้อเท็จจริงต่อคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และได้เสนอเรื่องต่อคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครแล้ว คณะกรรมการจัดซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่จอดรถสำหรับเขตชั้นในโดยวิธีพิเศษ ได้ตรวจสอบตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยสอบถามการซื้อขายย้อนหลังไปก่อนจัดซื้อที่ดิน ๓ ปี มีราคาซื้อขายกันที่ตารางวาละ ๔๐,๐๐๐ บาท ถึง ๖๒,๐๐๐ บาท ส่วนราคาประเมินของธนาคารพาณิชย์ ประกอบด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประเมินที่ดินกลุ่มที่ ๑ ตารางวาละ ๖๐,๐๐๐ บาท ไม่รวมสิ่งปลูกสร้าง ธนาคารมหานคร จำกัด (มหาชน) ประเมินที่ดินทั้งสองกลุ่มตารางวาละ ๖๒,๕๐๐ บาท สิ่งปลูกสร้างเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ประเมินตารางวาละ ๖๒,๐๐๐ บาท สำหรับที่ดินทั้ง ๑๗ แปลง ราคาสิ่งปลูกสร้างเป็นเงิน ๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท ส่วนความเห็นของนายแคล้ว ทองสม ผู้อำนวยการสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ คำนวณตามหลักวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน สำหรับที่ดินกลุ่มที่ ๑ เนื้อที่ ๑,๒๙๒^๒/_{๑๐๐} ตารางวา ราคาตารางวาละ ๕๖,๑๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ๗๒,๔๙๒,๔๒๐ บาท ที่ดินกลุ่มที่ ๒ แปลงที่ ๑๖ เนื้อที่ ๙๔๑ ตารางวา ราคาตารางวาละ ๕๓,๒๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ๕๐,๐๖๑,๒๐๐ บาท โดยมีได้ประเมินแบบที่ดินที่ไม่มีทางออกสู่สาธารณะ แปลงที่ ๑๗ เนื้อที่รวม ๒,๓๖๔^๓/_{๑๐๐} ตารางวา ราคาตารางวาละ ๔๑,๗๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ๙๘,๕๙๑,๓๑๐ บาท โดยมีได้ประเมินแบบที่ดินที่ไม่มีทางออกสู่สาธารณะ รวมราคาซื้อขายที่ควรจะเป็นจำนวนเงิน ๒๒๑,๑๔๔,๙๓๐ บาท ส่วนราคาสิ่งปลูกสร้างถือตามราคาที่คณะกรรมการ กชช.กำหนดราคาจำนวนเงิน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท



/ศาลปกครองสูงสุด...

ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ของสถาบันการเงินในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๐ ปรากฏตามเอกสารในสำนวนคดีเกี่ยวกับที่ดินทั้ง ๑๗ แปลง ของนายสุพจน์ มโนมัยพันธุ์ ที่ขายให้กับผู้ถูกฟ้องคดีในคดีนี้ เห็นได้ว่า สถาบันการเงินได้ประเมินราคาที่ดินให้ตารางวาละ ๖๐,๐๐๐ บาท ถึง ๖๒,๐๐๐ บาท และมีข้อมูลราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดย้อนหลังไป ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๓๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๘) ในบริเวณใกล้เคียงกับที่ดินทั้ง ๑๗ แปลง ดังกล่าว มีราคาซื้อขายที่ดินตารางวาละ ๔๐,๐๐๐ บาท ถึง ๖๒,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ นายแคล้ว ทองสม ผู้อำนวยการสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ ขณะนั้น ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณานำผลการคำนวณราคาที่ดินทั้ง ๑๗ แปลง ของบุคคลดังกล่าวมาเป็นสาระสำคัญประเด็นพิพาทคดีนี้ ก็ยอมรับในการชี้แจงต่อกรมบัญชีกลางว่า สำหรับที่ดินกลุ่มที่ ๒ แปลงที่ ๑๖ ถึงแปลงที่ ๑๗ มีผู้ต้องการซื้อจำนวนมาก เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และหมู่บ้านพิบูลย์ ซึ่งต่างมีที่ดินติดกับที่ดินแปลงดังกล่าว จึงไม่ควรคำนวณราคาสำหรับที่ดินเป็นที่ยังไม่มีทางออกสู่สาธารณะ ราคาจึงควรสูงกว่าราคาตลาดทั่วไป จึงเห็นว่าราคาซื้อขายที่ดินแปลงที่ ๑ ถึงแปลงที่ ๑๗ เป็นราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดตามที่สถาบันการเงินมีการประเมินไว้ มีราคาซื้อขายตารางวาละ ๖๐,๐๐๐ บาท ถึง ๖๒,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ เนื่องจากสถาบันการเงินเป็นสถาบันทางธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร ผลตอบแทนในทางธุรกรรมการเงิน และการลงทุนธุรกิจด้านต่างๆ การกำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับที่ดิน ย่อมอยู่บนพื้นฐานของการคำนวณความคุ้มค่าของปัจจัยเกี่ยวกับสภาพที่ดิน และราคาซื้อขายที่ดินตามสภาพที่แท้จริงของตลาด จึงจะสามารถกำหนดราคาประเมินที่ดินเพื่อใช้ในการทำธุรกรรมการเงินของที่ดินได้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับคำชี้แจงของนายแคล้ว ทองสม ในด้านศักยภาพของที่ดินกลุ่มที่ ๒ ดังกล่าวข้างต้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีนำเอาราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของกรมที่ดิน มาใช้เป็นฐานในการคำนวณราคาที่ดินทั้ง ๑๗ แปลง จึงเป็นการไม่สอดคล้องกับราคาตามความเป็นจริงที่ซื้อขายกันในท้องตลาด เนื่องจากวัตถุประสงค์ในการประเมินราคาที่ดิน เพื่อประโยชน์ในการจัดซื้อที่ดินของทางราชการ นั้น จะต้องเป็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาราคาที่ดินที่เหมาะสมกับความเป็นจริง ซึ่งจะต้องพิจารณาจากราคาที่ดินตามกลไกตลาด และปัจจัยสำคัญที่ซื้อขายกันในท้องตลาด เกี่ยวกับทำเลที่ตั้ง ตลอดจนศักยภาพ รวมทั้งข้อจำกัดของที่ดินแปลงนั้นๆ ด้วย ซึ่งแตกต่างจากการประเมินเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของกรมที่ดิน ซึ่งมีเหตุผลทางด้านนโยบายและ



/ค่าธรรมเนียม...

ค่าธรรมเนียมด้านภาษีอากรเป็นสำคัญ การคำนวณของนายแคล้ว ทองสม มิได้อาศัยข้อมูลจากการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ของสถาบันการเงินในขณะนั้น ซึ่งยืนยันสอดคล้องกันสามสถาบันการเงิน ความเห็นของนายแคล้ว ทองสม และของกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง จึงยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอหักล้างข้อมูลของสถาบันการเงินให้รับฟังได้ ดังนั้นจึงเห็นว่า การซื้อที่ดินจำนวน ๑๗ แปลง ของนายสุพจน์ มโนมัยพันธุ์ โดยผู้ถูกฟ้องคดี เป็นการจัดซื้อที่ดินตามราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดในช่วงเวลาเดียวกันได้ดำเนินการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ เพื่อประโยชน์ของราชการของผู้ถูกฟ้องคดี โดยมีการพิจารณาเปรียบเทียบราคาจากสถาบันการเงิน และตรวจสอบที่ดินกับสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ตลอดจนได้ไปสำรวจตรวจสอบสถานที่บริเวณที่ดินทั้ง ๑๗ แปลงดังกล่าว และเมื่อพิจารณาจากราคาที่ดินที่ซื้อขายในท้องตลาดช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๐ ในบริเวณที่ดินใกล้เคียงกับที่ดินทั้ง ๑๗ แปลง ราคาที่ดินอยู่ในช่วงตารางวาละ ๖๐,๐๐๐ บาท ถึง ๖๒,๐๐๐ บาท การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจัดซื้อที่ดินทั้ง ๑๗ แปลง ในราคาเฉลี่ยตารางวาละ ๕๙,๗๐๐ บาท จึงไม่ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหาย อีกทั้งข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๓๔๘๔/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๙ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่ดินหรืออาคารซึ่งกรุงเทพมหานครจัดซื้อหรือเช่าเพื่อประโยชน์ของทางราชการกรุงเทพมหานคร (ตชช.) และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๓๓๒๕/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๓๙ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการจัดซื้อ เช่าที่ดินและอาคารเพื่อประโยชน์ของราชการกรุงเทพมหานคร (กชช.) พบว่า คณะกรรมการ ตชช. มีอำนาจเพียงดำเนินการตรวจสอบสถานที่ ทำเลความเหมาะสมในที่ดินหรืออาคาร ที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะจัดซื้อหรือเช่าเพื่อประโยชน์ของราชการกรุงเทพมหานครตามที่คณะกรรมการ กชช. มอบหมาย และรายงานผลการดำเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ กชช. เพื่อพิจารณาต่อไปสำหรับคณะกรรมการ กชช. มีอำนาจหน้าที่พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของที่ดินและอาคารที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะซื้อหรือเช่าเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับจอดรถเก็บขยะ รถน้ำ ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับภาระผูกพันของที่ดินและอาคารที่จะซื้อหรือเช่า เมื่อดำเนินการแล้วเสนอให้คณะผู้บริหารของผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณา จึงเห็นว่า การจัดซื้อที่ดินพิพาททั้ง ๑๗ แปลง เป็นเรื่องอยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ กชช. ที่จะพิจารณาอนุมัติ การที่ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทั้งสองชุดแล้วมีการเสนอความเห็นควรจัดซื้อต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จนมีการอนุมัติจัดซื้อที่ดินทั้ง ๑๗ แปลง จึงไม่เป็นเหตุให้



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหาย การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีตามนัยมาตรา ๕๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่อย่างใด

ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๓๓๓๓/๒๕๕๐ เรื่อง ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๐ เฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๑,๘๔๒,๗๕๓.๕๐ บาท ทั้งนี้ ให้มีผลย้อนหลังไปนับวันที่ออกคำสั่ง นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย

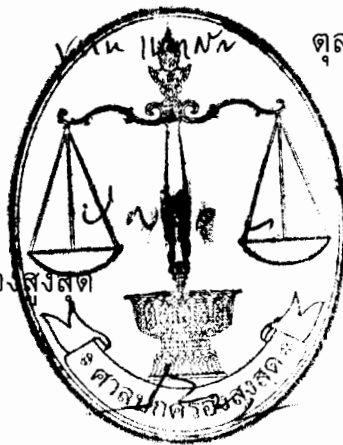
พิพากษายืน

นายสมชัย วัฒนการุณ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายชาญชัย แสวงศักดิ์
รองประธานศาลปกครองสูงสุด



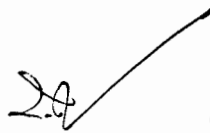
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายพนพล เสงเจริญ
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการองค์คณะ

นายสมรรถชัย วิชาลาภรณ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายประวิตร บุญเทียม
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นายสุเมธ เตียววิศเรศ

